جمهورية الصومال

جامعة الصومال

كلية الشريعة والدراسات الإسلامية

قسم الفقه وأصوله

بحث تكميلي لنيل درجة البكالوريوس

بعنوان:

نواقض الوضوء دراسة فقهية مقارنة

اعداد الطالب:

عبدالله حسن حسين (فهمان)

المشرف الأستاذ:

د.أحمد جيلاني شيخ محمد

العام الجامعي:

١٤٤٢_١٤٤٣هـ الموافق: ٢٠٢١-٢٠٢٢م



الإستهلال

قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾

سورة المائدة آية:٦

الإهداء

إلى رسول الله مُحَمَّد بن عبدالله بن عبدالمطلب ﷺ.

إلى والدتي الغالية الكريمة.

إلى روح والدي العزيز يتغمده الله بواسع رحمته.

إلى التي وهبتني كل ما أملك حتى أحقق آمالي، إلى من كان تدفعني قدما نحو الأمام لنيل المبتغى، إلى التي أمتلك الإنسانية بكل قوة، إلى التي سهرت على تعليمي بتضحيات جسام مترجمة في تقديسها للعلم، إلى مدرستي الأولى في الحياة، أمي الغالية على قلبي أطال االله في عمرها؛ إلى التي وهبت فلذة كبدها كل العطاء و الحنان، إلى التي صبرت على كل شيء، التي رعتني حق الرّعاية و كانت سندي في الشدائد، و كانت دعواها لي بالتوفيق، تتبعتني خطوة خطوة في عملي، إلى من إرتحت كلما تذكرت إبتسامتها في وجهي نبع الحنان أمي جزاها االله عني خير الجزاء في الدارين .

كما أهدي ثمرة جهدي لأستاتذتي الكرام جميعا الذين كلما تظلمت الطريق أمامي لجأت إليهم فأناروها لي و كلما دب اليأس في نفسي زرعوا فيا الأمل لأسير قدما و كلما سألت عن معرفة زودوني بها و كلما طلبت كمية من أو قاتهم الثمينة وفرهم لي بالرغم من مسؤولياتهم المتعددة.

الشكر والتقدير

أتوجه بالشكر إلى الله سبحانه وتعالى الذي وفقني لإكتمال هذه الرسالة ،
ثم إلى والدي الحبيب اللذين سبب لهما إلي أن يوصل الى هذا المكان،
ثم إلى الأساتذة الكرام الذين لم يبخلوا علينا بعلمهم،
ولم يألوا جهداً في سبيل المعرفة والعلم.
والشكر موصول إلى إدارة جامعتى الصومال التي ذللت الصعوبات
من أجل إنجاز هذه الرسالة بجودة وكفاءة.

المقدمة

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله الله وحده لا شريك له، وأشهد أن مُحَمَّدا عبده ورسوله.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ آل عمران: ١٠٢

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ النساء: ١

﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ الأحزاب: (٧٠ و٧١) .

أما بعد :

لقد أمر الله كل خلقه سواء الجن أو الإنس للعبادة فقط، فقال تعالى في كتابه العزيز :

﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ الذاريات: ٥٦،

إن مما ينبغي على المسلم أن يتعلم أمور دينهٌ قبل أمور دنياه، وذلك وفق ماجاء عن النبي ﷺ، وأن يكون على بصيرة من دينه حتى ينال رضوان الله عزّ وجل ويفوز بسعادتى الدنيا والآخرة، ومن ذلك أن يتعلم أمور الطهارة للعبادات ألتي شرعها الله لنا، وهو مانحن بصدده البحث في جز من جزئيات هذا الموضوع.

ومن المعلوم ومما ينبغي ألايخفى على أحد أن الطهارة القلوب أولى من طهارة الأبدان، لذلك أودّ أن أتكلم في بحث تخريجيّ لنيل درجة البكالوريوس، بعض من أهميات الدين، من الوضوء ومايتعلق به، لأن الصلاة لا تجوز بدون الوضوء، لكي يتطهر الإنسان أولاً قبل أن يقابل ربه ويقف بين يديه، ، وقصدت بِهِ أن ينفع إخْوَانِي القاصرين مثلي وسميته:[نواقض الوضوء دراسة فقهية مقارنة]

والله الكريم المنان أسأل أن يعفو عني، إنه نعم المولى ونعم النصير، وإجابة الدعوات جدير، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلّ الله على نبيّنا مُحَمَّد منبع الفضائل ومفتاح العلوم، وعلى آله وصحبه مشاعل الهدئ ومصابيح الدجئ، وسلّم تسليما كثيرا.

أسباب إختيار الموضوع:

ومن الأسباب ألتي دفعتني إلى إختيار هذا الموضوع:

١) على حسب علمي لم يتكلم أحدا على هذا الموضوع سابقا في كليتنا .

٢) منذ بدأت في الكلية وكانت نفسي تشتاق وترغب في بحث هذا الموضوع .

٣) تثقيف في خبرتي بهذا الموضوع .

أهمية البحث:

تتخلص أهمية البحث فيمايلئ:

١) وقد اخترت عن كتابة هذا الموضوع لأهميته وحاجة الناس إليه.

٢) معرفة اختلاف آراء العلماء في نواقض الوضوء .

٣) كون هذا الموضوع من المستجدات ألتي تحتاج إلى بيان وتوضيح .

أهذاف البحث:

يسعى الباحث من خلال هذا الموضوع إلى أهذاف عدة منها:

١) بيان مفهوم الوضوء وشروطة وفروضه ومكروهاته .

٢) التعرف على نواقض الوضوء وأقسامه.

٣) الوقوف على اختلاف الفقهاء في نواقض الوضوء.

٤) معرفة نواقض الوضوء المتفق عليها والمختلف فيها.

مشكلة البحث:

في وقتنا الحاضر بعض المسلمين لايعرفون مايصحّ وما ينقض وضوئهم وقد قلّ معرفة العلم بهذا، لهذا لقد أحببت أن أكتب هذا البحث المتواضع ألا وهو

{ نواقض الوضوء دراسة فقهية مقارنة } .

أسئلة البحث:

١) ما مفهوم الوضوء؟

٢) ماشروط الوضوء وفروضه ومكروهاته ؟

٣) ما نواقض الوضوء عند المذاهب الأربعة؟

٤) ما حكم مس المصحف ؟

٥) ما يشترط الطهارة من الحدث للسعي بين الصفا والمروة ؟

منهج البحث:

المنهج الذي اعتمد في دراسة هذا الموضوع هو منهج وصفي واستقراء للمسائل الفقهية المتعلقة بهذا الموضوع.

خطة البحث:

سرت خطة بحثي من مقدمة، ومبحثين، وخاتمة، ومصادر، وفهارس .

المبحث الأول: مفهوم الوضوء ومشروعيته وفضله ومكروهاته.

المطلب الأول: تعريف الوضوء ومشروعيته وفضله .

المطلب الثاني: شروط الوضوء وأسبابه وفروضه .

المطلب الثالث: سنن الوضوء ومكروهاته .

المبحث الثاني:معنى نواقض الوضوء

المطلب الأول: نواقض الوضو لغة واصطلاحا.

المطلب الثاني: نواقض الوضوء عندالمذاهب الأربعة.

المطلب الثالث: مايحرم عليه ناقض الوضوء.

الخاتمة وفيها أهم النتائج الباحث من خلال البحث .

المبحث الأول

مفهوم الوضوء ومشروعيته وفضله ومكروهاته.

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: تعريف الوضوء ومشروعيته وفضله .

المطلب الثاني: شروط الوضوء وأسبابه وفروضه .

المطلب الثالث: سنن الوضوء ومكروهاته .

المطلب الأول: تعريف الوضوء ومشروعيته وفضله .

أولا: مفهوم الوضوء لغة وشرعا:

الْوُضُوءُ فِي اللُّغَةِ: مِنَ الْوَضَاءَةِ: أَيِ الْحُسْنِ وَالنَّظَافَةِ،

الْوُضُوءُ – بِالضَّمِّ – أي الْفِعْل، وَبِالْفَتْحِ: الْمَاءُ يُتَوَضَّأُ بِهِ.

وَالْوُضُوءُ شَرْعًا: عَرَّفَهُ الْفُقَهَاءُ بِتَعْرِيفَاتٍ مِنْهَا:

وقال الشافعية: هو أفعال مخصوصة مفتتحة بالنية، أو هو استعمال الماء في أعضاء مخصوصة مفتتحا بالنية .(١)

وقال الحنابلة: هو استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة، (وهي الوجه واليدان، والرأس، والرجلان) ، على صفة مخصوصة في الشرع، بأن يأتي بها مرتبة متوالية مع باقي الفروض .(٢)

وقال الحنفية: الوضوء هو الغسل والمسح على أعضاء مخصوصة .(٣)

وقال المالكية: هو طهارة مائية تتعلق بأعضاء مخصوصة – وهي الأعضاء الأربعة – على وجه مخصوص .(٤)

فالوضوء على كل حال هو اسم للنظافة، أو للوضاءة .

---

(١) مغني المحتاج ١ / ٤٧، وأسنى المطالب ١ / ٢٨

(٢) كشاف القناع ١ / ٨٢

(٣) الاختيار ١ / ٧

(٤) الشرح الصغير وحاشية الصاوي ١ / ١٠٤، وحاشية العدوي على شرح الخرشي ١ / ١٢٠

ثانيا: مشروعية الوضوء:

ذهب الفقهاء إلى أن الوضوء مشروع بالكتاب والسنة والإجماع:

فمن الكتاب قول الله تبارك وتعالى:{ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ } (١)

قَالُوا: الْآيَةُ دَالَّةٌ عَلَى فَرْضِيَّةِ الْوُضُوءِ، أَوْ هِيَ آيَةُ الْوُضُوءِ .

ومن السنة من حديث ابن عمر قوله ﷺ: (لاَ تُقْبَل صَلاَةٌ بِغَيْرِ طَهُورٍ). أخرجه مسلم (١ / ٢٠٤

وأجمع أهل السير أن الوضوء فرض بمكة مع فرض الصلاة بتعليم جبريل عليه السلام، وأجمعت الأمة على مشروعية الوضوء ووجوبه.

ثالثا: منكر وجوب الوضوء:

نص الفقهاء على أن من أنكر وجوب الوضوء للصلاة يكفر، لإنكاره النص القطعي، وهو آية: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾(٢)

ولإنكاره الإجماع.

وأضاف الحنفية أن منكر وجوب الوضوء إن كان إنكاره وجوب الوضوء لغير الصلاة لا يكفر، قال ابن عابدين: ولو لمس المصحف، لوقوع الخلاف في تفسير آيته وهو قوله تَعَالَى: ﴿لاَ يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ﴾.(٣) سُورَةُ الْوَاقِعَةِ: ٧٩.

---

(١) سورة المائدة: ٦

(٢) سُورَةُ الْمَائِدَةِ: ٦

(٣) الجامع لأحكام القرآن ٦ / ٨٠، وحاشيتا الشرواني والعبادي على تحفة المحتاج ١ / ١٨٦، ورد المحتار ١ / ٦١، وشرح العناية على فتح القدير ١ / ٨، وشرح المنهج مع حاشية الجمل ١ / ١٠٢

رابعا:حكم ترك الوضوء عمدا ثم صلى محدثا:

نص الحنفية على أن كل من يستخف بالدين يكفر – كالصلاة بلا وضوء عمدا.

وقال المالكية: من ترك الطهارة يقتل بها كالصلاة.

ونص الشافعية على أنه إن تعمد ترك الوضوء ثم صلى محدثا، استتيب فإن لم يتب قتل حدا لا كفرا.

وقال الحنابلة: من ترك شرطا مجمعا عليه أو ركنا كالطهارة والركوع والسجود فهو كتاركها، حكمه حكمه، وقالوا: من ترك الصلاة وهو بالغ عاقل جاحدا أو غير جاحد، دعي إليها في وقت كل صلاة ثلاثة أيام، فإن صلى وإلا قتل.([1])

الحكم التكليفي:

يختلف الحكم التكليفي للوضوء بحسب اختلاف ما يتوضأ لأجله، وتفصيله فيما يلي:

أولا: ما يكون الوضوء له فرضا:

أ – الصلاة:

اتفق الفقهاء على أن الوضوء فرض على المحدث إذا أراد القيام لصلاة الفرض أو النفل؛ لأن الله لا يقبل صلاة من غير طهور .([2])

ونص الحنفية على أن الوضوء فرض لصلاة الجنازة؛ لأنها صلاة وإن لم تكن كاملة. وهو ما ذهب إليه سائر الفقهاء، إذ يشترط لصحة صلاة الجنازة عندهم ما يشترط لبقية الصلوات من الطهارة الحكمية أو الطهارة الحقيقية بدنا وثوبا ومكانا وستر العورة، واستقبال القبلة، والنية.([3])

وذهب جمهور الفقهاء إلى أن الوضوء فرض لسجدة التلاوة باعتبار أنه يشترط لسجدة التلاوة ما يشترط للصلاة ([4]) .

([1]) الفتاوى الهندية ٢ / ٢٦٨، والبحر الرائق ٥ / ١٢٩، والمغني لابن قدامة ٢ / ٤٤٧، ٤٤٢، ومواهب الجليل ١ / ٤٢١، والخرشي ١ / ٢٢٨، والغرر البهية في شرح البهجة الوردية ٢ / ٧٣، وحاشية الجمل ٢ / ١٣١، وشرح البهجة ١ / ٧٣

([2]) مراقي الفلاح ٤٥ ط بولاق، وانظر حاشية الطحطاوي على الدر المختار ١ / ٥٨، ومواهب الجليل ١ / ١٨١، والقوانين الفقهية ص ٢٨، ومغني المحتاج ١ / ٤٧، ونيل المآرب ١ / ٦١

([3]) مراقي الفلاح ٤٥، وحاشية الدسوقي ١ / ١٢٥، والقوانين الفقهية ص ٢٥، وكشاف القناع ٢ / ١١٧، والإنصاف ٢ / ٥٢٥، والحاوي للماوردي ١ / ١١٠

([4]) مراقي الفلاح ٤٥، ومغني المحتاج ١ / ٢١٧، والقوانين الفقهية ص ٢٥، والمغني لابن قدامة ١ / ٦٢٠

ب – الطواف

ذهب جمهور الفقهاء – المالكية والشافعية والحنابلة – إلى أن الوضوء فرض للطواف فرضه ونفله،([1]) لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "الطَّوَافُ حَوْلَ الْبَيْتِ مِثْلَ الصَّلاَةِ، إِلاَّ أَنَّكُمْ تَتَكَلَّمُونَ فِيهِ، فَمَنْ تَكَلَّمَ فِيهِ فَلاَ يَتَكَلَّمَنَّ إِلاَّ بِخَيْرٍ"([2]).

وذهب الحنفية إلى أن الوضوء للطواف واجب ([3])، واستدلوا على ما ذهبوا إليه بالحديث الآنف الذكر الذي استدل به الجمهور وقالوا: إنه لما أشبه الطواف الصلاة من وجه قلنا بوجوب الطهارة وعدم توقف صحته عليها، وزادوا: إذا طاف الطائف الفرض محدثا وجب دم، وإن كان جنبا فبدنة، وإذا طاف الواجب كالوداع أو النفل محدثا فصدقة، وجنبا فدم.([4])

ج – مس المصحف:

اختلف الفقهاء في فرضية الوضوء لمس المصحف فذهب جمهور الفقهاء إلى أن الوضوء فرض لمس المصحف (٢) لقوله تعالى﴿لاَ يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ﴾ سُورَةُ الْوَاقِعَةِ: ٧٩

ثانيا: ما يكون الوضوء له سنة:

صرح الحنفية والحنابلة والشافعية غير البغوي بأن الوضوء للنوم سنة، واستدلوا على ما ذهبوا إليه بحديث: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن.([5])

ويرى المالكية أن الوضوء للنوم مستحب، وفي قول عندهم وضوء الجنب للنوم سنة وفي قول: إنه واجب، وقال البغوي من الشافعية إن النوم لا يستحب له الوضوء.([6])

([1]) مواهب الجليل ١ / ١٨١، والقوانين الفقهية ص ٢٨، والحاوي للماوردي ١ / ١١٠، ونيل المآرب ١ / ٦١

([2]) أخرجه الترمذي (٣ / ٢٨٤ – ط الحلبي) من حديث ابن عباس، وصححه ابن السكن وابن خزيمة وابن حبان كما في التلخيص لابن حجر (١ / ٣٥٨ – ٣٥٩ ط العلمية)

([3]) يفرق الحنفية بين الفرض والواجب وقالوا: إن الفرض ما ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه وحكمه اللزوم علما (أي حصول العلم القطعي بثبوته) وتصديقا بالقلب (أي لزوم اعتقادا).

([4]) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص ٤٥، والفتاوى الهندية ١ / ٩

([5]) أخرجه البخاري (الفتح ١١ / ١٠٩) ومسلم (٤ / ٢٠٨١)

([6]) حاشية الطحطاوي على الدر المختار ١ / ٥٨، ومواهب الجليل ١ / ١٨١، وحاشية الدسوقي ١ / ٢٣٨، والقوانين الفقهية ص٢٥، ومعونة أولي النهى ١ / ٢٨٤، والمجموع ١ / ٣٢٤، ومغني المحتاج ١ / ٦٣

ثالثا: ما يكون الوضوء له مندوبا:

ضابط الوضوء المندوب: كل وضوء ليس شرطا في صحة ما يفعل به بل من كمالات ما يفعل به.

يكون الوضوء مندوبا في أحوال كثيرة منها:

أ – قراءة القرآن.

اتفق الفقهاء على أنه يستحب الوضوء لقراءة القرآن وقراءة الحديث وروايته.([1])

ب – ذكر الله تعالى:

صرح الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة باستحباب الوضوء لذكر الله تعالى.([2])

جـ – الأذان:

اتفق الفقهاء على أنه يستحب: الوضوء للأذان ([3]) .

د – الإقامة:

اختلف الفقهاء في حكم الوضوء للإقامة .([4])

هـ – الخطبة:

يرى جمهور الفقهاء أنه يستحب الوضوء للخطبة؛ لأن النبي ﷺ كان يصلي عقب الخطبة لا يفصل بينهما بطهارة، فيدل على أنه كان متطهرا، والاقتداء به ﷺ إن لم يكن واجبا فهو سنة.

ويرى الشافعية والمالكية على القول المقابل للمشهور أن الطهارة عن الحدث من شروط الخطبة.([5])

ز – الوقوف بعرفة والسعي بين الصفا والمروة:

يستحب الوضوء للوقوف بعرفة لشرف المكان ومباهاة الله تعالى الملائكة بالواقفين، كما يستحب الوضوء للسعي بين الصفا والمروة لأداء العبادة وشرف المكانين.([1])

([1]) مراقي الفلاح ٤٧، ومواهب الجليل ١ / ١٨١، والحاوي للماوردي ١ / ١١١، والمجموع ١ / ٣٢٤، ومعونة أولي النهى ١ / ٢٨٤، ونيل المآرب ١ / ٦١

([2]) مواهب الجليل ١ / ١٨١، ومعونة أولي النهى ١ / ٢٨٤، والعناية بهامش فتح القدير ١ / ١٧٦، والفتوحات الربانية ١ / ٣٩٦

([3]) مراقي الفلاح ٤٧، ومواهب الجليل ١ / ١٨١، والحاوي ١ / ١١١، ومعونة أولي النهى ١ / ٢٨٤

([4]) مراقي الفلاح ٤٧، ومواهب الجليل ١ / ١٨١

([5]) مراقي الفلاح ٤٧، والمغني ٢ / ٣٠٧، وأسنى المطالب ١ / ٢٥٧، والشرح الصغير ١ / ٥١١

حـ – زيارة النبي ﷺ:

اتفق الفقهاء على أنه يستحب الوضوء لزيارة النبي ﷺ تعظيما لحضرته ودخول مسجده .([2])

ط – الوضوء على الوضوء:

اختلف الفقهاء في حكم تجديد الوضوء.

ي – وضوء الجنب عند إرادة الأكل والشرب ومعاودة الوطء والنوم:

٢٢ – ذهب جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه يستحب للجنب الوضوء عند إرادة الأكل والشرب ومعاودة الوطء والنوم لحديث عائشة رضي الله عنها "كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ غَسَل فَرْجَهُ وَتَوَضَّأَ لِلصَّلاَةِ"([3])

وَلِحَدِيثِ: "كَانَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ جُنُبًا فَأَرَادَ أَنْ يَأْكُل أَوْ يَنَامَ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ "([4]) وَلِحَدِيثِ إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأْ.([5])

قال الطحطاوي: أما الوضوء بين الجماعين وعند النوم فالمراد به الشرعي في قول أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والجمهور لما ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت:"كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ غَسَل فَرْجَهُ وَتَوَضَّأَ لِلصَّلاَةِ وَفِي رِوَايَةٍ: تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ قَبْل أَنْ يَنَامَ".

أما الوضوء عند إرادة الأكل والشرب فالمراد به اللغوي؛ لما ورد عن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم(إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُل وَهُوَ جُنُبٌ غَسَل يَدَيْهِ).([6]) قال في شرح المشكاة: وعليه جمهور العلماء.

وقال أبو يوسف: لا يستحب الوضوء بين الجماعين بل هو جائز.

([1]) مراقي الفلاح ٤٧، والحاوي للماوردي ١ / ١١١، ومعونة أولي النهى ١ / ٢٨٤، ومواهب الجليل ١ / ١٨١، ومغني المحتاج ١ / ٦٣

([2]) مراقي الفلاح ٤٧، والحاوي ١ / ١١١، ومعونة أولي النهى ١ / ٢٨٤، ومغني المحتاج ١ / ٦٣، والشرح الصغير مع حاشية الصاوي عليه ١ / ١٢٩ – ١٣٠

([3]) أَخْرَجَهُ البخاري (الْفَتْح ١ / ٣٩٣) ، ومسلم (١ / ٢٤٨) ، واللفظ لِلْبُخَارِيِّ

([4]) حَدِيث: "كَانَ رَسُول اللَّهِ إِذَا كَانَ جنبا فَأَرَادَ أَنْ يَأْكُل. . " أَخْرَجَهُ مُسْلِم (١ / ٢٤٨)

([5]) أَخْرَجَهُ مُسْلِم (١ / ٢٤٩) مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيّ

([6]) أَخْرَجَهُ النَّسَائِيّ (١ / ١٣٩ – ط الْمَكْتَبَة التِّجَارِيَّة) والدارقطني (١ / ١٢٦ ط دَارَ الْمَحَاسِن) ، وَقَال الدَّارَقُطْنِيّ: صَحِيح

وقال المالكية: ليس على الجنب وضوء عند إرادة الأكل والشرب أو معاودة الجماع، ولكن يستحب له غسل يديه من الأذى إذا أراد الأكل كما يستحب له غسل فرجه ومواضع النجاسة إذا أراد أن يعاود الجماع، أما إذا أراد النوم ففي وضوئه ثلاثة أقوال:

الأول: أنه يندب له الوضوء.

الثاني: أنه يسن له الوضوء.([1])

الثالث: أنه يجب عليه الوضوء.

ك – المحافظة على الوضوء:

صرح الحنفية بأنه يندب المحافظة على الوضوء، وتفسيره: أن يتوضأ كلما أحدث ليكون على الوضوء في الأوقات كلها.([2])

ل – الوضوء خروجا من الخلاف:

صرح الحنفية بأنه يستحب الوضوء للخروج من خلاف سائر العلماء كما إذا مس امرأة مشتهاة غير محرمة، أو فرجه ببطن كفه لتكون عبادته صحيحة بالاتفاق عليها استبراء لدينه من القول بالإفساد .([3])

رابعا: ما يباح له الوضوء:

صرح المالكية بأن الوضوء المباح هو الوضوء للتنظيف والتبرد، وقال الشبيبي: من المباح الوضوء لتعلم العلم وتعليمه عند بعضهم.

وقال القاضي عياض: الوضوء المباح هو الوضوء للدخول على الأمراء ولركوب البحر وشبهه من المخاوف، وليكون الشخص على طهارة ولا يريد به استباحة صلاة أو غيرها مما يمنعه الحدث. ثم قال: وقد يقال في هذا كله: إنه من المستحبات.

واستظهر الحطاب في هذا كله الاستحباب ما عدا التنظيف والتبرد فإنه مباح.

وهذا الوضوء لا يرفع الحدث ما لم ينوه؛ لأن ما قصده يصح فعله مع بقاء الحدث.([1])

([1]) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ٤٧، والمجموع ٢ / ١٥٥ – ١٥٦، والمغني ١ / ٢٢٩، ٦ / ٢٦، وحاشية الدسوقي ١ / ١٣٧ – ١٣٨، والتاج والإكليل ١ / ٣١٦، والقوانين الفقهية ص ٢٥

([2]) الفتاوى الهندية ١ / ٩، وانظر الفتاوى الكبرى الفقهية للهيثمي ١ / ٥٥

([3]) مراقي الفلاح ٤٧

خامسا: الوضوء الممنوع:

نص المالكية على أن الوضوء الممنوع هو المجدد قبل أن تفعل به عبادة، والوضوء لغير ما شرع له الوضوء أو أبيح.([2])

رابعا: فضل الوُضوء

وردت عدة أحاديث في فضل الوضوء، منها:

١) عن نعيم المجمِر؛ قال: رَقِيتُ مع أبي هريرة ﷺ- على ظهْر المسجد فتوضّأ فقال: إِنِّي سمعْت النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول: " إِنَّ أُمَّتي يُدعوَن يوم القيامة غُرّاًمُحَجَّلينَ من آثار الوُضوء ".([3])

٢) وعن أبي مالك الأشعريّ ﷺ - قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " الطُّهورُ شَطر الإِيمان"([4])

٣) عن أبي هريرة ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ لبلال عند صلاة الفجر: ((يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة)) قال: ما عملت عملاً أرجى عندي أني لم أتطهر طُهوراً في ساعة من ليل أو نهار، إلا صليت بذلك الطُّهور ما كتب لي أن أصلي.([5])

٤) وروى عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أنه توضأ ثم قال: إني رأيت رسول الله ﷺ توضأ مثل وضوئي هذا ثم قال: " مَنْ تَوَضَّأَ هكَذَا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَكَانَتْ صَلاَتُهُ وَمَشْيُهُ إِلَى المِسْجدِ نَافِلَةً"([6])

([1]) مواهب الجليل ١ / ١٨١، والقوانين الفقهية ص٢٦، وحاشية الدسوقي ١ / ٩٤

([2]) مواهب الجليل ١ / ١٨١

([3]) أخرجه البخاري (الفتح ١ / ٢٣٥) ، ومسلم (١ / ٢١٦)

([4]) حديث: " الطهور شطر الإيمان " أخرجه مسلم (١ / ٢٠٣)

([5]) أخرجه البخاري، كتاب التهجد، برقم(١١٤٩)، ومسلم باب من فضائل بلال برقم (٢٤٥٨).

([6]) أخرجه مسلم ص ٢٢٩

(٥) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُبْلِغُ، أَوْ فَيُسْبِغُ الْوُضُوءَ، ثُمَّ يَقُول: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، إِلاَّ فُتِّحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ يَدْخُل مِنْ أَيِّهَا شَاءَ "، وَفِي رِوَايَةٍ: " أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ "(١)

٧) وعن عثمان بن عفّان ﷺ قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "من أتمَّ الوُضوءَ كما أمَره الله تعالى؛ فالصّلوات المكتوبات كفّارات لما بينهنَّ"(٢)

٨) وعن أبي هريرة ﷺ: أنَّ رسول الله – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "إذا توضأ العبد المسلم (أو المؤمن)، فغَسل وجهه؛ فخرج من وجهه كلُّ خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء (أو آخر قَطْرِ الماء)، فإذا غسل يديه؛ خرج من يديه كلُّ خطيئة كان بطَشَتها يداه مع الماء (أو آخر قطر الماء)، فإذا غسل رجليه؛ خرجت كلُّ خطيئة مشتها رجلاه مع الماء (أو آخر قطر الماء)، حتى يخرُج نقيّاً من الذّنوب".(٣)

٩) وعن عثمان بن عفان ﷺ قال: قال رسول الله – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "من توضّأ فأحسن الوُضوء؛ خَرجت خطاياه من جسده، حتى تخرج من تحت أظفاره"(٤).

❁ ❁ ❁

(١) أَخْرَجَهُ مُسْلِم (١ / ٢١٠) بِرِوَايَتَيْهِ

(٢) أخرجه مسلم: ٢٣١

(٣) أخرجه مسلم: ٢٤٤، وغيره.

(٤) أخرجه مسلم: ٢٤٥

المطلب الثاني: شروط الوضوء وأسبابها وفروضها .

أولا: شروط الوضوء:

ينقسم بشروط الوضوء إلى قسمين هما:

أ)شروط وجوب الوضوء:

ج)شروط صحة الوضوء:

أ) شروط وجوب الوضوء:

١- العقل:

ذهب الفقهاء إلى أن العقل من شروط وجوب الوضوء إذ لا خطاب بدون العقل ، وصرح المالكية بأن العقل شرط في وجوب الوضوء وصحته معا، ونص الحنابلة على أن العقل شرط لصحة الوضوء .([1])

٢- الإسلام:

صرح الحنفية في الصحيح بأن الإسلام شرط لوجوب الوضوء، إذ لا يخاطب كافر بفروع الشريعة.

ويرى الشافعية والحنابلة والمالكية في المشهور أن الإسلام شرط في صحة الوضوء، بناء على أن الكفار يخاطبون بفروع الشريعة.([2])

٣- انقطاع ما ينافي الوضوء من حيض ونفاس:

ذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أن انقطاع ما ينافي الوضوء من حيض ونفاس شرط في وجوب الوضوء وصحته معا.([3])

([1]) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص ٣٤ ط الأميرية، مواهب الجليل ١ / ١٨٢، معونة أولي النهى شرح المنتهى ١ / ٢٨٠، وكشاف القناع ١ / ٨٥.

([2]) حاشية ابن عابدين ١ / ٥٩، وحاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص٣٤، ومواهب الجليل ١ / ١٨٢، ومعونة أولي النهى ١ / ٢٨٠، ومغني المحتاج ١ / ١٣٠، والروض المربع ١ / ٢١، وحاشية الروض المربع ١ / ١٩٣، وشرح الزرقاني ١ / ٥٤، وحاشية الجمل ١ / ١٠١، وحاشية البجيرمي على الخطيب ١ / ١١٥

([3]) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص ٣٤، ومواهب الجليل ١ / ١٨٢، وحاشية البجيرمي على الخطيب ١ / ١١٥، وحاشية الجمل ١ / ١٠١، ومطالب أولي النهى ١ / ١٠٤

٤- وجود الماء المطلق الطهور الكافي:

نص الحنفية والمالكية على أن من شروط وجوب الوضوء وجود الماء المطلق الطهور الكافي.

فلا يجب الوضوء على من عدم الماء، والحاجة إلى الماء تنفيه حكما، فلا قدرة إلا بالماء الكافي لجميع الأعضاء مرة مرة، وغيره كالعدم.

واشترط الشافعية وجود الماء المطلق، والعلم بأنه مطلق ولو ظنا عند الاشتباه.

ونص الحنابلة على اشتراط طهورية الماء ([1]).

٥- القدرة على استعمال الماء:

نص الحنفية والمالكية على أن من شروط وجوب الوضوء القدرة على استعمال المطهر.

وصرح الحنفية بأنه لا يجب على عاجز عن استعمال المطهر، ولا على من قطعت يداه من المرفقين، ورجلاه من الكعبين.([2])

٦- وجود الحدث:

يرى الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة أن وجود الحدث الموجب للوضوء شرط لوجوب الوضوء.

نص الشافعية على أن في موجبه أوجها:

أحدها: الحدث مع الانقطاع فيجب وجوبا موسعا.

ثانيها: القيام إلى الصلاة ونحوها.

ثالثها: هما معا وهو الأصح في التحقيق.

ونص الحنابلة على أن سبب وجوب الوضوء الحدث، ذكره ابن عقيل وغيره.

وفي الانتصار: يجب بإرادة الصلاة بعد الحدث. قال ابن الجوزي: لا تجب الطهارة قبل إرادة الصلاة بل تستحب.

أما إذا شك في الحدث وتيقن الطهارة فلا يجب عليه الوضوء عند جمهور الفقهاء.

ويرى المالكية على المشهور أن عليه الوضوء وجوبا، وقيل: استحبابا .([1])

([1]) البحر الرائق ١ / ١٠، ومواهب الجليل ٢ / ١٨٢، وحاشية ابن عابدين ١ / ٥٩، وحاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ٥٦، وحاشية الدسوقي ١ / ١٤٩، والحطاب ١ / ١٨٢، حاشية البجيرمي ١ / ٦٤، ومغني المحتاج ١ / ٤٧ وكشاف القناع ١ / ٨٥

([2]) البحر الرائق ١ / ١٠، وحاشية الطحطاوي ١ / ٥٦، ومواهب الجليل ١ / ١٨٢

٧- ضيق الوقت:

نص الحنفية على أن ضيق الوقت من شروط وجوب الوضوء، وقالوا: إن هذا شرط للوجوب المضيق، لتوجه الخطاب مضيقا حينئذ وموسعا في ابتدائه، بمعنى أن وجوب الوضوء موسع بدخول الوقت كالصلاة، فإذا ضاق الوقت صار الوجوب فيهما مضيقا.([٢])

٨- بلوغ دعوة النبي ﷺ:

صرح المالكية بأن من شروط صحة الوضوء ووجوبه بلوغ دعوة النبي ﷺ إلى المكلف.([٣])

ب) شروط صحة الوضوء:

١- عموم البشرة بالماء الطهور:

صرح الحنفية بأن من شروط صحة الوضوء عموم البشرة بالماء الطهور، أي بأن يعم الماء جميع المحل الواجب استعماله فيه، حتى لو بقي مقدار مغرز إبرة لم يصبه الماء من المفروض غسله لم يصح الوضوء ([٤]).

وقال الشافعية: من شروط الوضوء أن يغسل مع المغسول جزءا يتصل بالمغسول ويحيط به، ليتحقق به استيعاب المغسول.([٥])

٢- زوال ما يمنع وصول الماء إلى الجسد:

نص الحنفية والمالكية على أنه من شروط صحة الوضوء زوال ما يمنع وصول الماء إلى الجسد لجرمه الحائل كشمع وشحم وعجين وطين.([٦])

واعتبر الشافعية والحنابلة إزالة مانع وصول الماء إلى البشرة من شروط الوضوء.

([١]) مراقي الفلاح ص٣٤، ومواهب الجليل ١ / ١٨٢، وحاشية الجمل ١ / ١٠١، والبجيرمي على منهج الطلاب ١ / ٦٤، والبجيرمي على الخطيب ١ / ١١٥ - ١١٦، وكشاف القناع ١ / ٨٤، ومغني المحتاج ١ / ٤٧

([٢]) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ٣٤، والدر المختار ١ / ٥٩

([٣]) مُغْنِي الْمُحْتَاج ١ / ٤٧

([٤]) مراقي الفلاح ٣٤، وحاشية ابن عابدين ١ / ٥٩

([٥]) مغني المحتاج ١ / ٤٧

([٦]) مراقي الفلاح ٣٤، والزرقاني ١ / ٥٤

وزاد الشافعية: وأن لا يكون على العضو ما يغير الماء تغيرا مضرا. قال في الإمداد: ومنه الطيب الذي يحسن به الشعر، على أنه قد ينشف ويمنع وصول الماء للباطن، فيجب إزالته وهذا هو الراجح.([1])

٣- انقطاع الحدث حال التوضؤ:

يرى الفقهاء (الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة) أن انقطاع الحدث حال التوضؤ شرط لصحة الوضوء؛ لأنه بظهور بول وسيلان ناقض لا يصح الوضوء.([2])

٤- العلم بكيفية الوضوء:

كر الشافعية، ضمن شروط الوضوء، معرفة كيفية الوضوء، بمعنى أنه لا بد للمتوضئ أن يميز فرائض الوضوء من سننه، أو يعتقد أن فيه فرضا وسنة وإن لم يميز أحدهما عن الآخر، أو يعتقد أن أفعاله كلها فرض.

والمضر أن يعتقد أن فيه فروضا وسننا ويعتقد أن الفرض سنة.

وهذا في حق العامي، أما العالم فلا بد فيه من التمييز.([3])

٥- عدم الصارف عن الوضوء:

ذكر الشافعية من شروط الوضوء عدم صارف عن الوضوء، ويعبر عنه بدوام النية حكما: بأن لا يأتي بمناف للنية كردة أو قول: إن شاء الله لا بنية التبرك أو قطع للنية.([4])

٦ - جري الماء على العضو:

صرح الشافعية بأن من شروط الوضوء جري الماء على العضو، وقالوا: لا يمنع من عد هذا شرطا كونه معلوما من مفهوم الغسل؛ لأنه قد يراد به ما يعم النضح.([5])

٧- النية:

([1]) معونة أولي النهى ١ / ٢٧٩، وحاشية البجيرمي على الخطيب ١ / ١١٥، وتحفة المحتاج مع حاشية الشرواني ١ / ١٨٦ - ١٨٧

([2]) مراقي الفلاح ٣٤، والمجموع ٢ / ٥ ط المطيعي، ومواهب الجليل ١ / ١٨٣، ومعونة أولي النهى ١ / ٢٨٠، وحاشية الروض المربع ١ / ١٩٤، والروض المربع ١ / ٢١

([3]) البجيرمي على الخطيب ١ / ١١٥

([4]) حاشية الجمل ١ / ١٠١، وحاشية البجيرمي على الخطيب ١ / ١١٥، وتحفة المحتاج مع حاشية الشرواني ١ / ١٨٨ - ١٨٩

([5]) حاشية الجمل ١ / ١٠١، وحاشية البجيرمي على المنهج ١ / ٦٤، وحاشية الشرواني على التحفة ١ / ١٨٨

عد الحنابلة من شروط الوضوء النية لخبر إنما الأعمال بالنيات أي لا عمل جائز ولا فاضل إلا بالنية، ولأن النص دل على الثواب في كل وضوء ولا ثواب في غير منوي؛ ولأن الوضوء عبادة ومن شروط العبادة النية؛ لأن ما لم يعلم إلا من الشارع فهو عبادة.([1])

٨- إباحة الماء:

يرى الحنابلة على الصحيح من المذهب أن من شروط صحة الوضوء إباحة الماء لحديث:" من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد "([2]) فلا يصح الوضوء بماء محرم الاستعمال كالمغصوب ونحوه، وعن أحمد: تصح الطهارة بالماء المغصوب وتكره.([3])

ثانيا: شروط الوضوء في حق صاحب الضرورة:

يشترط الشافعية والحنابلة لوضوء صاحب الضرورة، وهو من حدثه دائم كسلس واستحاضة دخل الوقت ولو ظنا؛ لأن طهارته طهارة عذر وضرورة، فتقيدت بالوقت كالتيمم، وتقديم الاستنجاء أو الاستجمار. وزاد الشافعية اشتراط التحفظ حيث احتيج إليه، وأيضا الموالاة بين الاستنجاء والتحفظ، والموالاة بين أفعال الوضوء، والموالاة بين الوضوء وبين الصلاة.([4])

ثالثا: أسباب الوضوء:

اختلف الفقهاء في سبب وجوب الوضوء، فذهب جمهور الفقهاء – الحنفية، والمالكية، والشافعية على الصحيح، ورأي عند الحنابلة – إلى أن سبب فريضة الوضوء إرادة الصلاة مع وجود الحدث؛ لقول الله تعالى: ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا...﴾([5])

([1]) معونة أولي النهى ١ / ٢٧٧

([2]) أخرجه البخاري (الفتح ٥ / ٣٠١) ، ومسلم (٣ / ١٣٤٤) واللفظ لمسلم.

([3]) معونة أولي النهى ١ / ٢٧٩، وكشاف القناع ١ / ٨٥، والإنصاف ١ / ٢٨ ٢٩.

([4]) حاشية الجمل ١ / ١٠١، وحاشية البجيرمي على الخطيب ١ / ١١٦، والروض المربع ١ / ٢١، ومعونة أولي النهى ١ / ٢٨٠، وتحفة المحتاج ١ / ١٨٩.

([5]) سورة المائدة: ٦.

قال ابن عباس: معناه إذا أردتم القيام إلى الصلاة وأنتم محدثون.([1])

وذهب الشافعية في وجه، والحنابلة على الصحيح من المذهب إلى أن سبب وجوب الوضوء الحدث.

وزاد الشافعية وجوبا موسعا، فلولاه لم يجب الوضوء.

وذهب الشافعية في وجه والحنابلة في رأي إلى أن موجب الوضوء القيام إلى الصلاة أو نحوها، فإنه لا يتعين الوضوء قبله.

وفي رأي عند الحنابلة، نقل عن الفروع، أنه يتوجه قياس المذهب أن الوضوء يجب بدخول الوقت لوجوب الصلاة.([2])

رابعا: فروض الوضوء:

اتفق الفقهاء على أن غسل الوجه، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين إلى الكعبين، من فرائض الوضوء.

واختلفوا في عد النية والموالاة (ويعبر عنها بالفور) والترتيب والدلك من فرائضه.

ونوضح كل فرض من هذه الفروض فيما يلي:([3])

ينقسم فروض الوضوء إلى قسمين، فروض المتفق فيها، وفروض المختلف فيها.

الفرائض المتفق عليها:

الفرض الأول: غسل الوجه:

([1]) الاختيار لتعليل المختار ١ / ٧، وانظر فتح الباري ١ / ٢٣٢، والدر المختار مع رد المحتار ١ / ٥٧ – ٥٨، ومغني المحتاج ١ / ٤٧، وفتح القدير ١ / ٧، وبداية المجتهد ١ / ٥، وكشاف القناع ١ / ٨٤

([2]) مغني المحتاج ١ / ٤٧، والمجموع ١ / ٤٦٦، وتحفة المحتاج ١ / ١٨٦، وحاشية البجيرمي ١ / ١١٥، وكشاف القناع ١ / ٨٤، والإنصاف ١ / ١٩٤، وشرح منتهى الإرادات ١ / ٤٩.

([3]) الدر المختار ١ / ٦٣ – ٦٤، وفتح القدير ١ / ٧ – ٩، وحاشية الصاوي مع الشرح الصغير ١ / ١٠٤، ومواهب الجليل ١ / ١٨٠ – ١٨٢، وحاشية الجمل على شرح المنهج ١ / ١٠٢، ومغني المحتاج ١ / ٤٧، وكشاف القناع ١ / ٨٣ – ٨٤.

اتفق الفقهاء على أن غسل ظاهر الوجه بكامله مرة فرض من فروض الوضوء؛ لقول الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ...﴾([1])

ولما روى عطاء بن يزيد الليثي أن حمران مولى عثمان أخبره أن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه " دَعَا بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا "([2]).

واستدلوا كذلك بالإجماع على وجوب غسل الوجه بكامله في الوضوء.([3])

الفرض الثاني: غسل اليدين إلى المرفقين:

اتفق الفقهاء على أن غسل اليدين إلى المرفقين ركن من أركان الوضوء وفرض من فروضه، واستدلوا بالكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾.([4])

وأما السنة ما روي في صفة وضوء من حديث أبي هريرة النبي ﷺ "مِنْ أَنَّهُ تَوَضَّأَ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ، فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي الْعَضُدِ، ثُمَّ الْيُسْرَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي الْعَضُدِ "([5])

وأما الإجماع فلا خلاف بين علماء الأمة في وجوب غسل اليدين إلى المرفقين في الوضوء. ([6])

([1]) سُورَة الْمَائِدَة: ٦.

([2]) أَخْرَجَهُ مُسْلِم (١ / ٢٠٤ – ٢٠٥) .

([3]) رد المحتار مع الدر المختار ١ / ٦٢، والمنتقى شرح الموطأ ١ / ٣٥، وحاشية البجيرمي على الخطيب ١ / ١٢٦، وكشاف القناع ١ / ٨٣، وشرح النووي على صحيح مسلم ٣ / ٩٠، ٩١، ٩٢.

([4]) سُورَة الْمَائِدَة: ٦.

([5]) أَخْرَجَهُ مُسْلِم (١ / ٢١٦)

([6]) الْبَدَائِع ١ / ٤، ورد الْمُحْتَار عَلَى الدُّرِّ الْمُخْتَارِ ١ / ٦٦ – ٦٧، وحاشية الدُّسُوقِيّ عَلَى الشَّرْحِ الْكَبِيرِ ١ / ٨٧ – ٨٨، والشرح الصَّغِير ١ / ١٠٧، والمجموع النَّوَوِيّ ١ / ٣٨٢، وَمَا بَعْدَهَا، والمغني لِابْنِ قُدَامَةَ ١ / ٢٢، ومغني الْمُحْتَاج ١ / ٥٢، وكشاف الْقِنَاع ١ / ٩٧.

الفرض الثالث: مسح الرأس:

اتفق الفقهاء على أن مسح الرأس في الوضوء من أركانه أو فروضه؛ لقوله تعالى: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ...﴾، وللأحاديث الواردة في وصف وضوئه ﷺ وخاصة حديث عثمان عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه " دَعَا بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا "[1]، ولإجماع الفقهاء على ذلك.

والمسح هو: إمرار اليد المبتلة بالماء على الرأس بلا تسييل .

بعض المسائل المتعلقة بمسح الرأس في الوضوء:

١. القدر المجزئ في مسح الرأس:

اختلف الفقهاء في القدر المجزئ في مسح الرأس في الوضوء على أقوال: فذهب المالكية على المشهور والحنابلة على الصحيح من المذهب إلى أنه يجب مسح الرأس كله، لكنهم اختلفوا في بعض التفصيل: فقد نص المالكية على المشهور من المذهب على أنه يجب على المتوضئ مسح جميع رأسه من جلد أو شعر، وذلك من منابت الشعر المعتاد غالبا من مقدم الرأس إلى نقرة القفا، مع مسح شعر صدغيه مما فوق العظم الناتئ في الوجه، وأما العظم الناتئ فهو من الوجه، فلا يمسح مع الرأس بل يغسل مع الوجه. ويدخل في الرأس البياض الذي فوق وتدي الأذنين.

وقال أشهب: يكفي مسح النصف، وروي عنه أن مسح الناصية مجزئ، وقال مُحَمَّد بن مسلمة: يجزئ مسح الثلثين، وقال أبو الفرج: يجزئ مسح الثلث ويدخل المتوضئ يده تحت الشعر في رد المسح حيث طال: إذ لا يحصل التعميم إلا بهذا الرد. ويطالب بالسنة بعد ذلك، وأما الشعر القصير فيحصل التعميم من غير رد، فالرد سنة وإن لم يكن على الرأس شعر، بشرط أن يبقى بكل من أثر مسح الرأس، وإلا سقطت سنة الرد.([2])

([1]) أَخْرَجَهُ البخاري (الْفَتْح ١ / ٢٥٩) ومسلم (١ / ٢٠٥) .

([2]) الشرح الكبير والدسوقي ١ / ٨٨ – ٩٨، والشرح الصغير والصاوي ١ / ١٠٩ – ١٢٠، مواهب الجليل ١ / ٢٠٢.

ذهب الحنابلة في الصحيح من المذهب إلى أنه يجب مسح جميع ظاهر الرأس، وعن أحمد: يجزئ مسح أكثره، وقال القاضي في التعليق وأبو الخطاب: أكثره الثلثان فصاعدا، واليسير الثلث فما دونه، وأطلق الأكثر فالأكثر فشمل أكثر من النصف ولو بيسير، وعن أحمد أيضا: يجزئ مسح قدر الناصية، وعنه: يجزئ بمسح بعض الرأس من غير تحديد.

وذكر في الانتصار احتمالا: يجزئ مسح بعضه في التجديد دون غيره، وعنه يجزئ مسح بعضه للمرأة دون غيرها.([1])

وقالوا: لو مسح البشرة فقط لم يجزئ كما لو غسل باطن اللحية .([2])

ونص الحنفية على أن ركن الوضوء مسح الرأس مرة فوق الأذنين، واختلفوا في المقدار المفروض مسحه، وأشهر الروايات أنه ربع الرأس وهو المعتمد في المذهب، والرواية.

الثانية: أنه مقدار الناصية، والثالثة: أنها مقدار ثلاثة أصابع، رواها هشام عن الإمام، وقيل: هي ظاهر الرواية، وفي البدائع: أنها رواية الأصول، وصححها في التحفة وغيرها وفي الظهيرين وعليها الفتوى.([3])

قال الشافعية: من فروض الوضوء مسمى مسح فيجزئ مسح لبعض بشرة الرأس أو بعض شعر الرأس، ولو واحدة أو بعضها في حد الرأس بأن لا يخرج بالمد من جهة نزوله، فلو خرج بالمد عن حد الرأس من جهة نزوله لم يكف حتى لو كان متجمعا بحيث لو مد لخرج عن الرأس ولم يجز المسح عليه، أو قدر بعض شعره من البشرة.

ونص الشافعية على أن كلا من البشرة والشعر أصل في المسح؛ ولذا خير بينها على الأصح؛ لأن كلا منهما يصدق عليه مسمى الرأس عرفا؛ لأن الرأس اسم لما رأس وعلا.([4])

٢.كيفية مسح الرأس الواجب في الوضوء:

يرى الحنفية على الأصح أنه يجب أن يستعمل في مسح الرأس ثلاث أصابع من اليد، فلو مسح بإصبع أو إصبعين لا يجوز في ظاهر الرواية، ولو مسح بالسبابة والإبهام مفتوحتين فبعضهما مع ما بينهما من

([1]) الإنصاف ١ / ١٦١ – ١٦٢، ومعونة أولي النهى ١ / ٢٩٤.

([2]) معونة أولي النهى ١ / ٢٥٩.

([3]) الدر المختار ورد المحتار ١ / ٦٧، وبدائع الصنائع ١ / ٤، والفتاوى الهندية ١ / ٥.

([4]) مغني المحتاج ١ / ٥٣، وأسنى المطالب ١ / ٣٣، نهاية المحتاج ١ / ١٥٩، وتحفة المحتاج ١ / ٢٠٩.

الكف على رأسه، فحينئذ يجوز؛ لأنهما إصبعان وما بينهما من الكف قدر إصبع، فيصير ثلاثة أصابع. ولو وضع ثلاثة أصابع ولم يمدها جاز على رواية الثلاث أصابع لا الربع، ولو مسح بها منصوبة غير موضوعة ولا ممدودة فلا يجزئ؛ لأنه لم يأت بالقدر المفروض.([1])

وقال الحنابلة: يجزئ المسح على أي كيفية فعل بيده وبحائل، قال في الإنصاف: الصحيح من المذهب أن المسح بحائل يجزئ مطلقا، فيدخل في ذلك المسح بخشبة وخرقة مبلولتين على رأسه ولم يمرها عليها، أو وضع عليه خرقة مبلولة أو بلها وهي عليه – لم يجزئ في الأصح، ويحتمل أن يصح.([2])

٣.ما نزل من شعر الرأس:

قال الحنفية والشافعية والحنابلة: لا يجب مسح ما نزل عن الرأس من الشعر لعدم مشاركته الرأس في الترؤس ولا يجزئ مسحه عن الرأس سواء رده فعقده فوق رأسه أو لم يرده، وإن نزل الشعر عن منبته ولم ينزل عن محل الفرض فمسح عليه أجزأه ولو كان الذي تحته محلوقا كما لو كان بعض شعره دون بعضه.([3])

ونص المالكية على أنه: يجب مسح ما استرخى من الشعر ولو طال جدا؛ لأنه من شعر الرأس ويجب عندهم – في المشهور من المذهب – مسح جميع الرأس.([4])

٤.غسل الرأس بدل مسحه:

ذهب جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية في المشهور والشافعية في الأصح والحنابلة على الصحيح من المذهب) إلى أنه إن غسل المتوضئ رأسا عوضا عن مسحه أجزأه؛ لأنه مسح وزيادة.

وقيد الحنابلة هذا الحكم على الصحيح من المذهب بأن يمر المتوضئ يده على الرأس، وعن أحمد: يجزئه غسله وإن لم يمر يده.

كما نص الحنفية والمالكية في الأظهر، والحنابلة إلى أنه يكره غسل الرأس بدلا من مسحه ابتداء؛ لأنه خلاف المأمور به.

([1]) الفتاوى الهندية ١ / ٥، وحاشية ابن عابدين ١ / ٦٧ – ٦٨.

([2]) معونة أولي النهى ١ / ٢٩٦.

([3]) مغني المحتاج ١ / ٥٣، والفتاوى الهندية ١ / ٥، وكشاف القناع ١ / ٩٩.

([4]) الشرح الصغير ١ / ١٠٨، والشرح الكبير مع الدسوقي ١ / ٨٨.

وذهب بعض المالكية والشافعية في مقابل الأصح والحنابلة في قول إلى أنه لا يجزئ غسل الرأس من مسحه؛ لأنه لا يسمى مسحا، وزاد الحنابلة: وإن أمر يده.([1])

٥.حلق شعر الرأس بعد الوضوء:

ذهب جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية في المذهب والشافعية والحنابلة) إلى أن حلق شعر رأسه بعد الوضوء لا يؤثر في الوضوء.

وقال الحنفية: لا يعاد الوضوء بحلق رأسه؛ لأن المسح على شعر الرأس ليس بدلا عن المسح على البشرة؛ لأنه يجوز مع القدرة على مسح البشرة، ولو كان بدلا لم يجز. . . ولا يعاد بل المحل بذلك.

وحكي في رأي عند المالكية: تجب إعادة مسح الرأس بعد الحلق، قال الدسوقي عن هذا الرأي: هو ضعيف.

وحكي وجوب الإعادة كذلك عن ابن جرير الطبري، حيث ألحقه بخلع الخف بعد مسحه.

وعن ابن رجب: استحب أحمد أنه إذا حلق رأسه أن يمسه بالماء ولم يوجبه.([2])

٦.تكرار المسح:

نص الحنفية والمالكية والحنابلة على أن المسح على الرأس يكون مرة واحدة؛ لأنه بالتكرار يصير غسلا، والمأمور به المسح.

وقال الحنابلة: لا يستحب تكرار مسح الرأس. . . لأن أكثر من وصف وضوء رسول الله ﷺ ذكر أن مسح رأسه مرة واحدة قاله الترمذي، وكذا قال أبو داود: أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على أن مسح الرأس واحدة؛ لأنهم ذكروا الوضوء ثلاثا ثلاثا وقالوا فيها: " ومسح برأسه " ولم يذكروا عددا كما ذكروا في غيره. . . لا يقال: إنه ﷺ مسح مرة واحدة لبيان الجواز، وثلاثا ليبين الفضيلة؛ لأن قول الراوي: هذا طهور رسول الله ﷺ يدل على أن طهوره على الدوام.([3])

([1]) الفتاوى الهندية ١ / ٦، والشرح الكبير والدسوقي ١ / ٨٩، والشرح الصغير مع حاشية الصاوي ١ / ١٠٨، ومغني المحتاج ١ / ٥٣، نهاية المحتاج ١ / ١٥٩، معونة أولي النهى ١ / ٢٩٧، والإنصاف ١ / ١٥٩.

([2]) الدر المختار ورد المحتار ١ / ٦٩، ومغني المحتاج ١ / ٥٣، وكشاف القناع ١ / ١٠٠، والشرح الكبير والدسوقي ١ / ٨٩.

([3]) الاختيار ١ / ٧، والدر المختار ١ / ٦٧، والتاج والإكليل ١ / ٢٦١، وكشاف القناع ١ / ١٠٠ - ١٠١، والإنصاف ١ / ١٦٣.

وذهب الشافعية إلى أنه يسن تثليث مسح الرأس.([1])

٧.المسح على العمامة:

في إجزاء المسح على العمامة – مع مسح الفرض من الرأس أو بدلا عنه.

الفرض الرابع: غسل الرجلين:

اختلف الفقهاء في غسل الرجلين أو مسحهما على أربعة أقوال:

القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة) إلى أن من أركان الوضوء غسل الرجلين الظاهرتين السليمتين، غير المستورتين بخف أو جبيرة، إلى الكعبين مرة واحدة؛ لقول الله تعالى:﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾.([2])

وللأحاديث الصحيحة المستفيضة في صفة وضوء النبي ﷺ ومنها:" ثُمَّ غَسَل رِجْلَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلاَثًا ثُمَّ غَسَل الْيُسْرَى مِثْل ذَلِكَ"([3])، وفي حديث آخر" ثُمَّ غَسَل كِلْتَا رِجْلَيْهِ ثَلاَثًا"([4])، ولقوله صلى الله عليه وسلم "ثُمَّ يَغْسِل قَدَمَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى".([5])

قال البيهقي: وفي هذا دلالة أن الله تعالى أمر بغسلهما؛ ولأن الرجلين عضوان محدودان، فكان واجبهما الغسل كاليدين؛ ولأن النبي ﷺ أمر بتخليل الأصابع في غسل الرجلين، وأنه كان يدلك بخنصره ما بين أصابع رجليه، وهذا يدل على وجوب الغسل، فإن الممسوح لا يحتاج إلى الاستيعاب والدلك، وقال الكاساني: قد ثبت بالتواتر أن النبي ﷺ غسل رجليه في الوضوء، لا يجحده مسلم، فكان قوله وفعله بيان المراد بالآية ([6]).

([1]) شرح المحلي على المنهاج ١ / ٥٣.

([2]) سُورَة الْمَائِدَة: ٦.

([3]) أَخْرَجَهُ البخاري (الْفَتْح ١ / ٢٥٩) ومسلم (١ / ٢٠٤) مِنْ حَدِيثِ عُثْمَان بْن عَفَّان وَاللَّفْظ لِمُسْلِم.

([4]) أَخْرَجَهُ البخاري (الْفَتْح ١ / ٢٦٦) مِنْ حَدِيثِ عُثْمَان بْن عَفَّان.

([5]) أَخْرَجَهُ مُسْلِم (١ / ٥٧١) مِنْ حَدِيثِ عَمْرو بْن عبسة دون قَوْله: كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى، فَقَدْ أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيّ (١ / ٨١) .

([6]) بدائع الصنائع ١ / ٦.

وثبت غسل الرجلين في الوضوء بالإجماع، قال عبد الرحمن بن أبي ليلى: أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على غسل القدمين.([1])

القول الثاني: فرض الرجلين المسح دون الغسل، وروي ذلك عن علي ﷺ، فقد ورد أنه مسح على نعليه وقدميه ثم دخل المسجد فخلع نعليه.([2])

وقد ثبت رجوعه عن ذلك.

وحكي عن ابن عباس أنه قال " " مَا أَجِدُ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلاَّ غَسْلَتَيْنِ وَمَسْحَتَيْنِ ".([3])

القول الثالث: ذهب الحسن البصري والجبائي وابن جرير الطبري في إحدى الروايات عنه إلى أن المتوضئ مخير بين غسل الرجلين ومسحهما.([4])

القول الرابع: وذهب بعض أهل الظاهر إلى وجوب الجمع بين الغسل والمسح، بحجة أن القراءتين في آية واحدة بمنزلة آيتين، فيجب العمل بهما جميعا ما أمكن، وأمكن هنا لعدم التنافي، إذ لا تنافي بين الغسل والمسح في محل واحد، فيجب الجمع بينهما.([5])

الفرائض المختلف فيها في الوضوء:

١.النية:

اختلف الفقهاء في حكم النية في الوضوء:

فذهب الجمهور إلى أن النية شرط لا يصح الوضوء إلا بها.

وذهب البعض إلى أنها سنة، وآخرون إلى أنها فرض.

٢.الموالاة:([6])

([1]) المغني لابن قدامه ١ / ١٣٢ – ١٣٣.

([2]) المغني لابن قدامه ١ / ١٣٣.

([3]) الْمُغْنِي ١ / ١٣٣.

([4]) ابن عابدين ١ / ٦٧، والبدائع ١ / ٥، ومواهب الجليل ١ / ٢١١، والمجموع للنووي ١ / ٤١٧ وما بعدها، والمغني لابن قدامه ١ / ١٣٣، ونيل الأوطار ١ / ١٦٨.

([5]) البدائع ١ / ٥ – ٦، والمجموع ١ / ٤١٧.

([6]) الموالاة: هي غسل الأعضاء على سبيل التعاقب بحيث لا يجف العضو الأول قبل الشروع في الثاني.

وقد اختلف الفقهاء في حكم الموالاة في الوضوء:

فذهب الحنفية والشافعية في القول الصحيح الجديد والمالكية في قول والحنابلة في رواية إلى أن الموالاة في الوضوء سنة، وبه قال من الصحابة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ومن التابعين الحسن وسعيد بن المسيب والثوري إلى أنها سنة.

وقال المالكية على المشهور والشافعية في القديم والحنابلة في المذهب: إنها واجبة. وبه قال عمر بن الخطاب ﷺ والأوزاعي.

٣.الترتيب:

اختلف الفقهاء في حكم الترتيب بين أعضاء الوضوء في المسح والغسل، هل هو واجب أو سنة.

فذهب الشافعية والحنابلة في المذهب والمالكية في قول إلى أن الترتيب في الوضوء ركن من أركانه وهو قول عثمان بن عفان وابن عباس، ورواية عن علي ﷺ.

٤.الدلك

الدلك لغة: مصدر " دلك "، يقال: دلكت الشيء دلكا من باب " قتل ": مرسته بيدك، ودلكت النعل بالأرض: مسحتها بها.

وفي الاصطلاح هو كما نص المالكية: إمرار اليد على العضو إمرارا متوسطا ولو لم تزل الأوساخ ولو بعد صب الماء قبل جفافه.([1])

وقد اختلف الفقهاء في حكم الدلك في الوضوء هل هو فرض أو سنة؟

فذهب جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة وقول عند المالكية إلى أن الدلك سنة من سنن الوضوء، زاد الشافعية: ويبالغ في العقب خصوصا في الشتاء، فقد ورد: "وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ" ([2])

وقال المالكية في المشهور: هو فرض من فرائض الوضوء، قال الحطاب: وقد اختلف في الدلك هل هو واجب أو لا على ثلاثة أقوال:

([1]) المصباح المنير وحاشية الدسوقي ١ / ٩٠ وانظر البحر الرائق ١ / ٣٠.

([2]) أَخْرَجَهُ البخاري (الْفَتْح ١ / ١٤٣) ومسلم (١ / ٢١٤) مِنْ حَدِيثِ عَبْد اللَّه بْن عَمْرو.

المشهور: الوجوب وهو قول مالك في المدونة بناء على أنه شرط في حصول مسمى الغسل، قال ابن يونس: لقوله – عليه الصلاة والسلام – لعائشة ﵂: (وادلكي جسدك بيدك) ، والأمر على الوجوب، ولأن علته إيصال الماء إلى جسده على وجه يسمى غسلا، وقد فرق أهل اللغة بين الغسل والانغماس.

والثاني: نفي وجوبه، وهو لابن عبد الحكم بناء على صدق اسم الغسل بدونه.

والثالث: أنه واجب لا لنفسه بل لتحقق إيصال الماء، فمن تحقق إيصال الماء لطول مكث أجزأه، وعزاه اللخمي لأبي الفرج وذكر ابن ناجي أن ابن رشد عزاه له.([1])

❁ ❁ ❁

([1]) مواهب الجليل ١ / ٢١٨.

المطلب الثالث: سنن الوضوء ومكروهاته .

أولا: سنن الوضوء

ومن سنن الوضوء منها:-

١.التسمية:

اختلف الفقهاء في حكم التسمية :

فذهب جمهور الفقهاء (الحنفية والشافعية وأحمد في رواية) إلى أنها سنة من سنن الوضوء.

وذهب المالكية في المشهور إلى أنها مستحبة .

وذهب الحنابلة إلى أنها واجبة.([1])

٢.غسل اليدين إلى الرسغين:

ذهب الفقهاء إلى أنه يسن غسل اليدين الطاهرتين إلى الرسغين في ابتداء الوضوء؛ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فَقَدْ رَوَى عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ صِفَةَ وُضُوءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَال: " دَعَا بِإِنَاءٍ فَأَفْرَغَ عَلَى كَفَّيْهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَغَسَلَهُمَا، ثُمَّ أَدْخَل يَمِينَهُ فِي الإْنَاءِ " ([2])

وإن كانتا نجستين فيجب غسلهما اتفاقا.

٣.المضمضة:

اختلف الفقهاء في حكم المضمضة في الوضوء:

فذهب جمهور الفقهاء إلى أن المضمضة في الوضوء سنة.

وقال الحنابلة: المضمضة في الوضوء واجبة.

٤.الاستنشاق:

اختلف الفقهاء في حكم الاستنشاق في الوضوء:

فذهب جمهور الفقهاء إلى أن الاستنشاق في الوضوء سنة.

وذهب الحنابلة إلى أن الاستنشاق في الوضوء فرض أو واجب.

([1]) الشرح الصغير ١ / ١٢٢، وحاشية الدسوقي ١ / ١٠٣، ومعونة أولي النهى ١ / ٢٦٨ - ٢٦٩، والإنصاف ١ / ١٢٨ - ١٢٩، ومغني المحتاج ١ / ٥٧، ورد المحتار على الدر المختار ١ / ٨٦.

([2]) أَخْرَجَهُ مُسْلِم (١ / ٢٠٥) .

٥.الاستنثار:

ذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الاستنثار في الوضوء سنة من سننه؛ لحديث سلمة بن قيس (إذا استنشقت فانتثر) ([1]) وبما ورد أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلاَثًا بِثَلاَثِ غَرَفَاتٍ مِنْ مَاءٍ " ([2])

٦.مَسْحُ كُل الرَّأْسِ:

وذهب الحنفية والشافعية إلى أن من سنن الوضوء مسح كل الرأس.

واستدل الحنفية على ما ذهبوا إليه بما ورد أن رسول الله ﷺ توضأ ومسح رأسه كله .([3])

وقالوا إنه ﷺ قد مسح بناصيته، فيكون مسح الربع فرضا ويكون مسح الجميع سنة.

ونص الحنفية على أن المتوضئ إذا داوم على ترك استيعاب كل الرأس بالمسح بلا عذر يأثم، وقالوا: وكأنه لظهور رغبته عن السنة.

وقال الشافعية: يسن للمتوضئ مسح كل الرأس للاتباع، وخروجا من خلاف من أوجبه.([4])

٧.مسح الأذنين:

اختلف الفقهاء في حكم مسح الأذنين:

فذهب الحنفية والمالكية على المشهور والشافعية إلى أن من سنن الوضوء مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما؛ لحديث المقدام بن معدي كرب، أن النبي ﷺ مسح في وضوئه برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، وأدخل إصبعيه في صماخ أذنيه ([5]).

ويرى جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة) أن ظاهر الأذنين هو ما يلي الرأس، وباطنها هو ما كان مواجها.

---

(١) أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ (١ / ٤٠ ط الْحَلَبِيّ) ، والطبراني فِي الْمُعْجَمِ الْكَبِيرِ (٧ / ٤٢

(٢) متفق عليه مِنْ حَدِيثِ عَبْد اللَّه بْن زَيْد.

([3]) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (١ / ٨١ ط المكتب الإسلامي) من حديث عبد الله بن زيد.

([4]) الاختيار ١ / ٨، والدر المختار ورد المحتار ١ / ٨٢، والهداية وشروحها ١ / ٢٢ – ٢٣، ومغني المحتاج ١ / ٥٩، وروضة الطالبين ١ / ٦٠.

([5]) أخرجه أبو داود (١ / ٨٨، ٨٩)

قال المالكية: لأنها خلقت كالوردة.

وفي رأي عند المالكية: أن ظاهر الأذنين هو ما كان مواجها وباطنهما هو ما يلي الرأس .([1])

والصماخ: هو الثقب الذي تدخل فيه رأس الإصبع من الأذن.([2])

٨.تخليل اللحية وشعور الوجه:

ذهب الفقهاء في الجملة إلى أنه يسن في الوضوء تخليل اللحية وسائر شعور الوجه.

٩.تخليل أصابع اليدين والرجلين:

اختلف الفقهاء في حكم تخليل أصابع اليدين وأصابع الرجلين في الوضوء.

١٠.التثليث:

ذهب الفقهاء إلى أن تثليث غسل الأعضاء في الوضوء سنة،([3])

لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً وَقَال:" هَذَا وُضُوءٌ لاَ يَقْبَل اللَّهُ تَعَالَى الصَّلاَةَ إِلاَّ بِهِ، وَتَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ وَقَال: هَذَا وُضُوءُ مَنْ يُضَاعِفُ اللَّهُ لَهُ الأَْجْرَ مَرَّتَيْنِ، وَتَوَضَّأَ ثَلاَثًا ثَلاَثًا وَقَال: هَذَا وُضُوئِي وَوُضُوءُ الأَْنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي "([4]) .

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن السواك سنة عند الوضوء؛ لِحَدِيثِ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَوْلاَ أَنَّ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُل وُضُوءٍ) ([5])

١٢.عدم الإسراف في استعمال الماء:

تناول الفقهاء موضوع الإسراف في استعمال الماء في الوضوء في حالتين:

أ – الزيادة على ثلاث مرات.

ب – حالة استعمال الماء بكثرة في الوضوء.

([1]) الاختيار ١ / ٨، والدر المختار ورد المحتار ١ / ٨٢ – ٨٥، والشرح الكبير ١ / ٩٨، وتحفة المحتاج ١ / ٢٤٣، ومغني المحتاج ١ / ٦٠، وكشاف القناع ١ / ١٠٠، والإنصاف ١ / ١٦٢، ومواهب الجليل ١ / ٢٤٨.

([2]) مغني المحتاج ١ / ٦٠، وتحفة المحتاج ١ / ٢٤٣.

([3]) الهداية وشروحها ١ / ٢٠، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ١ / ١٠١، ومغني المحتاج ١ / ٦٠، وكشاف القناع ١ / ١٠٢.

(١) تَقَدَّمَ تَخْرِيجه.

(٢) أَخْرَجَهُ أَحْمَد (٢ / ٤٦٠ ط الميمنية)

١٣.التيامن:

اختلف الفقهاء في حكم التيامن في الوضوء في اليدين والرجلين.

فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة في الصحيح من المذهب إلى أن التيامن في الوضوء مستحب.([1])

وَاسْتَدَلُّوا بِمَا وَرَدَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "يُحِبُّ التَّيَمُّنَ فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ: وَفِي طَهُورِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَتَنَعُّلِهِ".([2])

قال ابن قدامة: وأجمعوا على أنه لا إعادة على من بدأ بيساره قبل يمينه.[3]

١٤.إطالة الغرة والتحجيل:

اختلف الفقهاء في حكم الغرة والتحجيل:

فذهب الشافعية والحنابلة على الصحيح من المذهب إلى أنه يسن في الوضوء إطالة الغرة والتحجيل، بأن يتجاوز المتوضئ موضع الفرض في غسل الوجه واليدين والرجلين.

وقال الحنفية: إن ذلك من آداب الوضوء.

وإطالة الغرة تكون بغسل زائد على الواجب من الوجه من جميع جوانبه، وغايتها غسل صفحة العنق مع مقدمات الرأس.

وإطالة التحجيل بغسل زائد على الواجب من اليدين والرجلين من جميع الجوانب، وغايتها استيعاب العضدين والساقين، ولا فرق في ذلك بين بقاء محل الفرض وسقوطه.

والأصل في ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي ﷺ:" إِنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيل غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَل"([4])

([1]) الهداية وشروحها مع فتح القدير ١ / ٢٣، والاختيار ١ / ٩، والبحر الرائق ١ / ٢٨، وتبيين الحقائق ١ / ٦، والدر المختار ورد المحتار ١ / ٨٤، والفتاوى الهندية ١ / ٨، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ١ / ١٠١، والشرح الصغير وحاشية الصاوي ١ / ١٢٣، ومغني المحتاج ١ / ٦٠ – ٦٢، والإنصاف ١ / ١٣٥، والمغني ١ / ١٠٩، والفروع ١ / ١٥١، وكشاف القناع ١ / ١٠٦ – ١٠٧.

([2]) أخرجه البخاري (الفتح ١ / ٥٢٣) ومسلم (١ / ٢٦٦) ، واللفظ للبخاري.

([3]) مغني المحتاج ١ / ٦٠، رد المحتار على الدر المختار ١ / ٨٤، والإنصاف ١ / ١٣٥، والمغني ١ / ١٠٩، وكشاف القناع ١ / ١٠٦.

([4]) أَخْرَجَهُ البخاري (الْفَتْح ١ / ٢٣٥) ، ومسلم (١ / ٢١٦).

١٥.استقبال القبلة:

اختلف الفقهاء في حكم استقبال القبلة أثناء الوضوء:

فذهب الحنفية والمالكية إلى أن استقبال القبلة في الوضوء من آدابه وفضائله، وقيد المالكية ذلك بأن يمكن بغير مشقة.

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن من سنن الوضوء استقبال القبلة، وهو متجه لكل طاعة إلا لدليل، كما نقل المرداوي عن الفروع .([1])

سنن الوضوء لايوجز إلى هذا... والله اعلم.

ثانيا: مكروهات الوضوء:

عدد الفقهاء أمورا اعتبروها من مكروهات الوضوء، منها:

١.لطم الوجه أو غيره من أعضاء الوضوء:

نص الحنفية والشافعية على كراهة لطم الوجه أو غيره من أعضاء الوضوء بالماء، وخص الوجه بالذكر لما له من مزيد الشرف.([2])

٢.التقتير في الوضوء:

نص الحنفية على أنه يكره التقتير في التوضؤ بأن يقرب إلى حد دهن الأعضاء بالماء، ويكون التقاطر غير ظاهر، بل ينبغي أن يكون ظاهرا ليكون غسلا ـ فيما يغسل ـ بيقين في كل مرة من الثلاث .([3])

٣.الإسراف في التوضؤ:

([1]) فتح القدير ١ / ٢٤، والدر المختار ١ / ٨٤، والدسوقي ١ / ١٠٣، والشرح الصغير وحاشية الصاوي ١ / ١٢٢، ومغني المحتاج ١ / ٦٢، وكشاف القناع ١ / ١٠٥، والإنصاف ١ / ١٣٨.

([2]) البحر الرائق ١ / ٣٠، والفتاوى الهندية ١ / ٩، وأسنى المطالب ١ / ٤٣.

([3]) الدر المختار ورد المحتار ١ / ٨٩.

يكره الإسراف في التوضؤ. . بأن يستعمل من الماء فوق الحاجة الشرعية؛لِمَا رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِسَعْدٍ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ فَقَال: " مَا هَذَا السَّرَفُ؟ " فَقَال: أَفِي الْوُضُوءِ إِسْرَافٌ؟ فَقَال: " نَعَمْ، وَإِنْ كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ.([1])

نص عليه الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على أنه من الغلو في الدين.

٤.تثليث المسح بماء جديد:

نص عليه الحنفية والمالكية، وصرح الحنابلة في المذهب بأنه لا يستحب تكرار مسح الرأس.([2])

٥.الوضوء في مكان نجس:

يكره فعل الوضوء في مكان نجس لأنه طهارة: فيتنحى عن المكان النجس أو من ما شأنه كذلك، لأن لماء الوضوء حرمة، ولئلا يتطاير عليه شيء مما يتقاطر من أعضائه ويتعلق به النجاسة وذلك في المكان النجس بالفعل. نص عليه الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.

وزاد الحنفية: يكره تنزيها إلقاء النخامة والامتخاط في الماء.([3])

٦.التوضؤ في المسجد:

يكره التوضؤ في المسجد إلا في إناء أو في موضع أعد لذلك، نص عليه الحنفية وأحمد في رواية، وهو قول مالك وإن جعله في طست.

وقال الشافعية والحنابلة على الصحيح من المذهب: يباح الوضوء والغسل في المسجد إذا لم يؤذ به أحدا، ولم يؤذ المسجد.

وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ رَسُول اللَّهِ قَال:" اجْعَلُوا مَطَاهِرَكُمْ عَلَى أَبْوَابِ مَسَاجِدِكُمْ ".([4])

([1]) أَخْرَجَهُ ابْن مَاجَهْ (١ / ١٤٧ ط الْحَلَبِيّ) ، وَضَعْف إِسْنَادِهِ الْبُوصَيْرِيّ فِي مِصْبَاحِ الزُّجَاجَةِ (١ / ١١٤ ط دَار الْجِنَان) .

([2]) الدر المختار ورد المحتار ١ / ٨٩ – ٩٠، وكشاف القناع ١ / ١٠٠ – ١٠٣، والإنصاف ١ / ١٦٣ والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ١ / ٩٨ ٩٩.

([3]) رد المختار ١ / ٩٠، وحاشية الطحطاوي على الدر ١ / ٧٦ والدسوقي ١ / ١٠٠، وكشاف القناع ١ / ٦٣، ومغني المحتاج ١ / ٤٢.

([4]) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (٢٠ / ١٧٣ ط العراق) من حديث معاذ، وذكر الهيثمي في مجمع الزوائد (٢ / ٢٦ ط القدسي) أن في إسناده انقطاعا بين معاذ والراوي عنه.

٧.إراقة ماء الوضوء في المسجد:

نص الحنابلة على أنه تكره إراقة ماء الوضوء والغسل في المسجد، وتكره على المذهب أيضا إراقته في مكان يداس فيه كالطريق.

وقال أحمد في رواية: لا يكره، وعلى المذهب تكون الكراهة تنزيها للماء. وفي وجه: تكون الكراهة تنزيها للطريق.([1])

وذهب الشافعية إلى أنه يجوز إسقاط ماء الوضوء في أرض المسجد إذا لم يتأذ به الناس.[2]

٨.الوضوء بماء الشمس:

اختلف الفقهاء في التوضؤ بالماء المشمس على قولين:

فذهب المالكية في المعتمد والشافعية في المذهب وبعض الحنفية إلى كراهة التوضؤ بالماء المشمس.

وذهب جمهور الحنفية والحنابلة، والمالكية في قول، وبعض الشافعية إلى جواز التوضؤبالماء المشمس مطلقا من غير كراهة.([3])

❁ ❁ ❁

([1]) الإنصاف ١ / ١٦٨، وكشاف القناع ١ / ١٠٧.

([2]) إعلام الساجد للزركشي ص٣١١.

([3]) حاشية الدسوقي ١ / ٤٥، ومغني المحتاج ١ / ١٩، والمجموع ١ / ٨٧ ٨٩، والمغني ١ / ١٧، وحاشية ابن عابدين ١ / ١٢١.

المبحث الثاني: نواقض الوضوء

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: نواقض الوضو لغة واصطلاحا.

المطلب الثاني: نواقض الوضوء عندالمذاهب الأربعة.

المطلب الثالث: مايحرم عليه ناقض الوضوء.

المطلب الأول:نواقض الوضوء لغة واصطلاحا .

النواقِضُ لغة: جمعُ ناقضٍ، وهو اسمُ فاعلٍ مِن نَقَضَ الشيءَ، إذا أفسَدَه.([1])

نواقِضُ الوضوءِ اصطلاحًا: مفسِداتُ الوُضوءِ، التي إذا طرَأَت عليه أفسَدَتْه.([2])

عند الحنفية:

النواقض جمع ناقض وهو كل ما يبطل المراد أو المقصود منه،

وناقض الوضوء : هو ما يجعله غير صالح لإفادة العبادات التي لا تصح بلا وضوء ([3])

عند الشافعية:

نواقض الوضوء:النواقض في الأجسام هي ما يبطل تأليفها، وفي المعاني ما يخرجها عن إفادة المقصود منها، والوضوء أمر معنوي يقصد منه استباحة الصلاة ونحوها من القربات والعبادات فناقضه هو ما يجعله غير صالح لإفادة تلك العبادات والقيام بها.([4])

❁ ❁ ❁

(١) المطلع على ألفاظ المقنع لشمس الدين البعلى ص:٣٨، شرح حدود ابن عرفة ص:٣٦، البحر الرائق لابن نجيم:٣١/١

(٢) حاشية الدسوقي ١١٤/١، الشرح الممتع لابن عثيمين ٢٦٨/١

([3]) ص٤٤ –كتاب فقه العبادات على المذهب الحنفي – الفصل السادس نواقض الوضوء

([4]) ص١٢٨ –كتاب فقه العبادات على المذهب الشافعي – نواقض الوضوء.

المطلب الثاني:نواقض الوضوء عندالمذاهب الأربعة

وقد ذكر الفقهاء نواقض الوضوء،وذلك على التفصيل الآتي:

١. الخارج من السبيلين أو خروج شيء منهما:

ذهب الفقهاء في الجملة إلى أن من المعاني الناقضة للوضوء، أي العلل المؤثرة في إخراج الوضوء عما هو المطلوب به – خروج شيء من السبيلين؛ لقوله تعالى: ﴿ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ ﴾(١)

والغائط حقيقة: المكان المطمئن الذي يقضي فيه الناس حاجتهم، وليست حقيقته مرادة، فجعل مجازا عن الأمر المحوج إلى المكان المطمئن، ولهذه الأشياء تحوج إليه لتفعل فيه تسترا عن الناس على ما عليه العادة، حتى لو جاء أحد من الغائط أي المكان المطمئن من غير حاجةلا يجب عليه الوضوء إجماعا.

وللفقهاء تفصيل في كون الخارج معتادا كالبول والغائط أو غير معتاد، بل يكون نادرا كالدود والحصى، وفي كون الخارج من أحد السبيلين، الدبر والذكر أو فرج المرأة، أو من غيره، من تحت المعدة أو من فوقها، وكان السبيلان مفتوحين أو مسدودين...إلخ.(٢)

٢.خروج النجاسات من غير السبيلين:

اختلف الفقهاء في نقض الوضوء، أو عدم نقضه بخروج شيء من النجاسات من سائر البدن غير السبيلين.

فقال المالكية والشافعية: إنه غير ناقض للوضوء، وإنما يلزم تطهير الموضع الذي أصابته النجاسة الخارجة من سائر البدن، ويبقى الوضوء إلا إذا انتقض بسبب آخر.

ونص الحنفية والحنابلة على أن النجاسات الخارجة من سائر البدن غير السبيلين –كالقيء والدم ونحوهما ناقضة للوضوء، وذلك في الجملة على اختلاف بينهم في ذلك.(٣)

---

(١) سُورَة الْمَائِدَة: ٦، وَسُورَة النِّسَاء: ٤٣.

(٢) الاختيار ١ / ٩، والهداية وشروحها ١ / ٢٤ ٢٥، والدر المختار ورد المحتار ١ / ٩٠ ٩٣، والشرح الصغير وحاشية الصاوي عليه ١ / ١٣٥ ١٣٧، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي ١ / ١١٤ ١١٧، ومغني المحتاج ١ / ٣٢ ٣٣، والإنصاف ١ / ١٩٥ ١٩٧.

(٣) الهداية وشروحها ١ / ٢٥ ٣٢، والاختيار ١ / ٩، والدر المختار ورد المحتار ١ / ٩٠ ٩٢، والإنصاف ١ / ١٩٧ ١٩٩، وكشاف القناع ١ / ١٢٤ ١٢٥.

٣.زوال العقل:

زوال العقل قد يكون بالنوم أو الجنون أو السكر أو الإغماء أو الغشي.

أ – النوم:

اختلف الفقهاء في نقض الوضوء بالنوم إلى رأيين:

الرأي الأول:

يرى جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة أن النوم ناقض للوضوء في الجملة، واستدلوا بحديث " العين وكاء السه، فمن نام فليتوضأ " ([1])

وَحَدِيثِ" إِنَّ الْعَيْنَيْنِ وِكَاءُ السَّهِ، فَإِذَا نَامَتِ الْعَيْنَانِ اسْتَطْلَقَ الْوِكَاءُ " ([2]).

ثم اختلفوا في بعض التفاصيل:

أما الحنفية فالنائم عندهم إما أن يكون مضطجعا أو متوركا، أو يكون مستندا على شيء لو أزيل عنه لسقط، أو نام قائما أو راكبا أو ساجدا.

أ – فإن كان مضطجعا أو متوركا نقض وضوؤه لِحَدِيثِ: " إِنَّمَا الْوُضُوءُ عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا "([3])

إن من اضطجع استرخت مفاصله غاية الاسترخاء بحالة الاضطجاع، فيكون بمظنة خروج الريح.

ب – وألحق به من نام متوركا لزوال مقعديهما من الأرض.

وإن كان مستندا إلى شيء لو أزيل عنه لسقط: فهذا لا يخلو: إما أن يكون مقعدته زائلة من الأرض أو لا، فإن كانت زائلة نقض بالإجماع بين أئمتهم، وإن كانت غير زائلة ذكر القدوري أنه ينقض، وهو مروي عن الطحاوي.

وقال الزيلعي: الصحيح أنه لا ينقض، ورواه أبو يوسف عن أبي حنيفة.

([1]) حديث: " العين وكاء السه. . " أخرجه ابن ماجه (١ / ١٦١ ط الحلبي) من حديث علي بن أبي طالب، وحسنه النووي في المجموع (٢ / ١٤) .

([2]) أخرجه أحمد (٤ / ٩٧ ط الميمنية) من حديث معاوية بن أبي سفيان، وذكر الهيثمي في المجمع (١ / ٢٤٧ ط المقدسي) أن في إسناده راويا ضعيفا.

([3]) أخرجه أبو داود (١ / ١٣٩ حمص) من حديث ابن عباس، ونقل ابن حجر في التلخيص (١ / ٣٣٦ – ط العلمية) عن الترمذي أن أحمد والبخاري ضعفا هذا الحديث.

جـ – وإن كان النائم قائما أو راكعا أو ساجدا، فإنه إن كان في الصلاة لا ينتقض وضوءه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: " لاَ وُضُوءَ عَلَى مَنْ نَامَ قَائِمًا أَوْ رَاكِبًا أَوْ سَاجِدًا " ([1]).

وإن كان خارج الصلاة، فكذلك على الصحيح إن كان على هيئة السجود بأن كان رافعا بطنه عن فخذيه مجافيا عضديه عن جنبيه وإلا انتقض وضوءه.

د – واختلفوا في المريض إذا كان يصلي مضطجعا فنام، قال الزيلعي: فالصحيح انتفاض وضوئه؛ للحديث: " إنما الوضوء على من نام مضطجعا ".

هـ – ولو نام قاعدا أو قائما فسقط على وجهه أو جنبه، إن انتبه قبل سقوطه، أو حالة سقوطه، أو سقط نائما وانتبه من ساعته – لا ينتقض الوضوء، وإن استقر بعد السقوط نائما ثم انتبه انتقض؛ لوجود النوم مضطجعا، وعن أبي يوسف: ينتقض بالسقوط؛ لزوال الاستمساك حيث سقط.

وعن مُحَمَّد بن الحسن: إن انتبه قبل أن تزايل مقعدته الأرض لم ينتقض، وإن زايلها وهو نائم انتقض، وهو مروي عن أبي حنيفة وقال الزيلعي: والظاهر الأول.

وقال الحنفية: الصحيح أن النوم نفسه ليس بحدث، وإنما الحدث: ما لا يخلو عنه النائم، فأقيم السبب الظاهر وهو النوم هنا مقامه كالسفر ونحوه.

وللمالكية طريقتان في اعتبار النوم ناقضا:

الأولى: طريقة اللخمي، وظاهر هذه الطريقة: أن المعتبر في النقض صفة النوم ولا عبرة بهيئة النائم من اضطجاع أو قيام أو غيرهما، فمتى كان النوم ثقيلا: نقض، سواء كان النائم مضطجعا أو ساجدا أو جالسا أو قائما، وعلامة النوم الثقيل هو ما لا يشعر صاحبه بصوت مرتفع أو كان بيده مروحة فسقطت ولم يشعر بها، وإن كان النوم غير ثقيل فلا ينتقض على أي حال.

الطريقة الثانية: اعتبر بعضهم صفة النوم مع الثقل، وصفة النائم مع النوم غير الثقيل، وقالوا: إن النوم ثقيل يجب منه الوضوء على أي حال، وأما غير الثقيل فيجب الوضوء في الاضطجاع والسجود، ولا يجب في القيام والجلوس.

وعزي هذه الطريقة لعبد الحق وغيره.

([1]) ورواه احمد في مسنده، والطبراني في معجمه، وابن ابي شيبه في مصنفه، والدار قطني في سننه

ولكن الطريقة الأولى هي الأشهر عندهم . ([1])

وقال الشافعية: إن النوم ينقض الوضوء كيفما كان إلا نوم المتمكن مقعده من الأرض أو غيرها، فلا ينقض وضوءه، وإن استند إلى ما لو زال لسقط لأمن خروج شيء حينئذ من دبره.

ولا عبرة لاحتمال خروج شيء من قبله، لأنه نادر، والنادر لا حكم له، ولأثر أنس ﷺ قال: "كان أصحاب رسول الله ﷺ ينامون ثم يصلون ولا يتوضئون " [2]. وفي رواية: "كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رءوسهم " .

وحمل على نوم المتمكن مقعده في الأرض جمعا بين الحديثين، ودخل في ذلك ما لو نام محتبيا .

وذكر النووي مسائل تتعلق بالتفريع على المذهب، وهو أن نوم المتمكن مقعده لا ينقض وغيره ينقض:

المسألة الأولى: قال الشافعي في الأم والمختصر والأصحاب: يستحب للنائم ممكنا أن يتوضأ؛ لاحتمال خروج حدث، وللخروج من خلاف العلماء.

المسألة الثانية: لو تيقن النوم وشك هل كان ممكنا أم لا فلا وضوء عليه.

المسألة الثالثة: نام جالسا فزالت ألياه أو إحداهما عن الأرض، فإن زالت قبل الانتباه انتقض؛ لأنه مضى لحظة وهو نائم غير ممكن، وإن زالت بعد الانتباه أو معه، أو لم يدر أيهما سبق لم ينتقض؛ لأن الأصل الطهارة.

المسألة الرابعة: نام ممكنا مقعده من الأرض مستندا إلى حائط أو غيره لا ينتقض وضوءه، سواء أكان بحيث لو وقع الحائط لسقط أم لا، وهذا لا خلاف فيه بين أصحابنا.

المسألة الخامسة: قليل النوم وكثيره عندنا سواء، نص عليه الشافعي والأصحاب، فنوم لحظة ونوم يومين سواء في جميع التفصيل والخلاف.

المسألة السادسة: قال أصحابنا: لا فرق في نوم القاعد الممكن بين قعوده متربعا أو مفترشا أو متوركا أو غيره من الحالات بحيث يكون مقعده لاصقا بالأرض أو غيرها متمكنا، وسواء القاعد على الأرض وراكب السفينة، والبعير وغيره من الدواب، فلا ينتقض الوضوء بشيء من ذلك، نص عليه الشافعي في الأم، واتفق عليه الأصحاب.

([1]) حاشية الصاوي على الشرح الصغير ١ / ١٤١، وشرح الزرقاني ١ / ٨ ٦.

([2]) حديث أنس: حديث: مغني المحتاج ١ / ٣٤.

ولو نام محتبيا – وهو أن يجلس على أليته رافعا ركبتيه محتويا عليهما بيديه أو غيرهما – ففيه ثلاثة أوجه حكاها الماوردي والروياني:

أحدها: لا ينتقض كالمتربع، والثاني: ينتقض كالمضطجع، والثالث: إن كان نحيف البدن بحيث لا تنطبق ألياه على الأرض انتقض، وإلا فلا، والمختار الأول.

المسألة السابعة: إذا نام مستلقيا على قفاه وألصق أليته بالأرض فإنه يستبعد خروج الحدث منه، ولكن اتفق الأصحاب على أنه ينتقض وضوءه؛ لأنه ليس كالجالس الممكن، فلو استثفر وتلجم بشيء فالصحيح المشهور الانتقاض أيضا.([1])

وقال الحنابلة: النوم ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

أ – نوم المضطجع، فينقض الوضوء يسيره وكثيره في قول كل من يقول بنقضه بالنوم.

ب – ونوم القاعد إن كان كثيرا نقض، وإن كان يسيرا لم ينقض.

واستدلوا بعموم حديث: " فإذا نامت العينان استطلق الوكاء " وحديث: " فمن نام فليتوضأ ".

وقول صفوان بن عسال ﷺ : "كان رسول الله ﷺ يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم "([2]) وقالوا: وإنما خصصناهما في اليسير: لحديث أنس ﷺ : "كان أصحاب رسول الله ﷺ ينامون ثم يقومون فيصلون ولا يتوضئون " وليس فيه بيان كثرة ولا قلة، فإن النائم يخفق رأسه في يسير النوم، فهو يقين في اليسير فيعمل به، وما زاد عليه فهو محتمل لا يترك له العموم المتيقن، ولأن نقض الوضوء بالنوم يعلل بإفضائه إلى الحدث، ومع الكثرة والغلبة يفضي إليه، ولا يحس بخروجه منه، بخلاف اليسير، ولا يصح قياس الكثير على اليسير لاختلافهما في الإفضاء إلى الحدث، وعن الإمام أحمد: ينقض، وعنه: لا ينقض نوم الجالس ولو كان كثيرا.

واختاره الشيخ ابن تيمية، وحكي عنه لا ينقض غير نوم المضطجع.

جـ – وما عدا هاتين الحالتين هو " نوم القائم والراكع والساجد " فروي عن أحمد في جميع ذلك روايات إحداها: ينقض وهو المذهب؛ لأنه لم يرد في تخصيصه من عموم أحاديث النقض نص، ولا هو في معنى

([1]) المجموع ٢ / ١٢ ٢٣.

([2]) المغني لابن قدامة ١ / ١٧٣، وكشاف القناع ١ / ١٢٥، والإنصاف ١ / ١٩٩ – ٢٠٠.

المنصوص؛ لكون القاعد متحفظا لاعتماده بمحل الحدث إلى الأرض، والراكع والساجد ينفرج محل الحدث منهما.

والثانية: لا ينقض إلا إذا كثر، وعليه جمهور الأصحاب.

والثالثة: لا ينقض نوم الراكع، وينقض نوم الساجد.

وأما نوم القاعد المستند والمحتبي فقد اختلف الحنابلة في أثره على الوضوء.

فالصحيح من المذهب أنه ينقض يسيره؛ لأنه معتمد على شيء فهو كالمضطجع.

وعن أحمد: لا ينقض يسيره.

قال أبو داود: سمعت أحمد قيل له: الوضوء من النوم؟ قال: إذا طال، قيل: فالمحتبي؟ قال: يتوضأ، قيل: فالمتكئ؟ قال: الاتكاء شديد، والمتساند كأنه أشد – يعني من الاحتباء – ورأى منها كلها الوضوء إلا أن يغفو قليلا ([1]) .

وقال ابن قدامة: والأولى أنه متى كان معتمدا بمحل الحدث على الأرض أن لا ينقض منه إلا الكثير؛ لأن دليل انتفاء النقض في القاعد لا تفريق فيه فيسوى بين أحواله .([2])

ثم اختلف علماء الحنابلة في تحديد الكثير من النوم الذي ينقض الوضوء.

فقال أبو يعلى: ليس للقليل حد يرجع إليه، وهو على ما جرت به العادة، وقيل: حد الكثير: ما يتغير به النائم عن هيئته: مثل أن يسقط على الأرض، ومنها أن يرى حلما.

وقال ابن قدامة: والصحيح أنه لا حد له؛ لأن التحديد إنما يعرف بتوقيف، ولا توقيف في هذا، فمتى وجدنا ما يدل على الكثرة: مثل سقوط المتمكن وغيره انتقض وضوءه، وإن شك في كثرته لم ينتقض وضوءه؛ لأن الطهارة متيقنة فلا تزول بالشك.

وقال: من لم يغلب على عقله فلا وضوء عليه؛ لأن النوم الغلبة على العقل، وقال بعض أهل اللغة في قوله تعالى: ﴿لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ ﴾([3])

([1]) المغني ١ / ٢٧٥، والإنصاف ١ / ٢٠١.

([2]) المغني لابن قدامة ١ / ١٧٥.

([3]) سورة البقرة: ٢٥٥.

هي ابتداء النعاس في الرأس، فإذا وصل إلى القلب صار نوما، ولأن الناقض زوال العقل، ومتى كان ثابتا وحسه غير زائل، مثل من يسمع ما يقال عنده ويفهمه فلم يوجد سبب النقض من حقه.

وإن شك: هل نام أم لا، أو خطر بباله شيء لا يدري أرؤيا هو أم حديث نفس؟ فلا وضوء عليه.([1])

الرأي الثاني:

حكي عن أبي موسى الأشعري ﷺ وأبي مجلز وحميد الأعرج وعمرو بن دينار: أن النوم لا ينقض الوضوء، واستدلوا بما ورد عن أنس ﷺ قال: كان أصحاب رسول الله ﷺ ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رءوسهم ثم يصلون ولا يتوضئون "([2]).

وعن سعيد بن المسيب: أنه كان ينام مرارا مضطجعا ينتظر الصلاة ثم يصلي ولا يعيد الوضوء، وقال ابن قدامة: لعلهم ذهبوا إلى أن النوم ليس بحدث في نفسه، والحدث مشكوك فيه، فلا يزول اليقين بالشك (٣) .

قال المرداوي: نقل الميموني: لا ينقض النوم الوضوء بحال، واختاره الشيخ تقي الدين ابن تيمية إن ظن بقاء طهره، وقال الخلال: هذه الرواية خطأ بين. ([3])

ب – الإغماء:

اتفق الفقهاء على أن الإغماء ينقض الوضوء، ومنه الغشي ([4]) .

جـ – الجنون:

اتفق الفقهاء على أن الجنون، قليلا كان أو كثيرا ينقض الوضوء.

د – السكر:

اتفق الفقهاء على أن السكر ناقض للوضوء([5]).

٤. التقاء بشرتي الرجل والمرأة بلا حائل بينهما وهو ناقض لوضوء اللامس والملموس،

([1]) المغني ١ / ١٧٣ ١٧٦.

([2]) ونيل الأوطار ١ / ١٩٠. حديث: المغني ١ / ١٧٣،

([3]) الإنصاف ١ / ١٩٩، ٢٠١.

([4]) الفتاوى الهندية ١ / ١٢، والقوانين الفقهية ص٢٩، ومغني المحتاج ١ / ٣٣، وكشاف القناع ١ / ١٢٥.

([5]) الفتاوى الهندية ١ / ١٢، وحاشية ابن عابدين ١ / ٩٧.

اختلف الفقهاء في ذلك والآراء فيمايلي:

قال الحنفية: ينتقض الوضوء بالمباشرة الفاحشة: وهي التقاء الفرجين مع انتشار العضو بلا حائل يمنع حرارة الجسد، أو هي أن يباشر الرجل المرأة بشهوة وينتشر لها، وليس بينهما ثوب، ولم ير بللاً.([1])

وقال المالكية: ينتقض الوضوء بلمس المتوضئ البالغ لشخص يلتذ به عادة ، من ذكر أو أنثى ، ولو كان الملموس غير بالغ، سواء كان اللمس لزوجته أو أجنبية أو محرماً، أو كان اللمس لظفر أو شعر، أو من فوق حائل كثوب، وسواء كان الحائل خفيفاً يحس اللامس معه بطراوة البدن،

أو كان كثيفاً، وسواء كان اللمس بين الرجال أو بين النسا.

فاللمس بلذة ناقض، وكذا القبلة بالفم تنقض الوضوء مطلقاً، ولو بدون لذة؛ لأنها مظنة اللذة،

أما القبلة في غير الفم فتنقض وضوء المقبِّل والمقبَّل إن كانا بالغين، أو البالغ منهما إن قبل من يشتهي، إن وجدت اللذة،ولو وقعت بإكراه أو استغفال.

فالنقض باللمس مشروط بشروط ثلاثة: أن يكون اللامس بالغاً، وأن يكون الملموس ممن يشتهى عادة، وأن يقصد اللامس اللذة أو يجدها.

ولا ينقض الوضوء بلذة من نظر أو فكر ولو حدث انتصاب (إنعاظ) ما لم يلتذ بالفعل، ولا بلمس صغيرة لا تشتهى، أو بهيمة أو رجل ملتحي، إذ الشأن عدم التلذذ به عادة إذا كملت لحيته.([2])

وقال الحنابلة في المشهور: ينقض الوضوء بلمس بشرة النساء بشهوة من غير حائل، وكان الملموس مشتهى عادة غير طفلة وطفل، ولو كان الملموس ميتاً، أو عجوزاً، أو مَحْرماً، أو صغيرة تشتهى: وهي بنت سبع سنين فأكثر، فلا فرق بين الأجنبية وذات المحرم والكبيرة والصغيرة.

([1]) الفقه الإسلامي وأدلته ٣٧٥/١ .

([2]) الفقه الإسلامي ٣٧٥/١

ولا ينقض لمس شعر وظفر وسن، ولا مس عضو مقطوع لزوال حرمته، ولا مس أمرد ولو بشهوة، ولا مس خنثى مشكل، ولا ينقض مس الرجل الرجل ولا المرأة المرأة ولو بشهوة. وإذا لم ينقض الوضوء بمس أنثى، فإنه يستحب.

فلمس الرجل لزوجته أو لمرأة أجنبية تشتهى ناقض للوضوء مطلقا عند الشافعية رحمهم الله تعالى، وحقيقة اللمس الذي ينتقض به الوضوء هو التقاء البشرتين ولو قل، وخرج بتقييد البشرتين السن والظفر والشعر، فلا ينقض عندهم.([1])

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع:

(إذا التقت بشرتا رجل وامرأة أجنبية تشتهى انتقض وضوء اللامس منهما، سواء كان اللامس الرجل أو المرأة، وسواء كان اللمس بشهوة أم لا، تعقبه لذة أم لا، وسواء قصد ذلك أم حصل سهوا أو اتفاقا،وسواء استدام اللمس أم فارق بمجرد التقاء البشرتين، وسواء لمس بعضو من أعضاء الطهارة أم بغيره، وسواء كان الملموس أو الملموس به صحيحا أو أشل، زائدا أم أصليا،فكل ذلك ينقض الوضوء عندنا. وبهذا قال عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عمر، وزيد بن أسلم، ومكحول، والشعبي، والنخعي، وعطاء بن السائب، والزهري، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وربيعة، وسعيد بن عبد العزيز، وهي إحدى الروايتين عن الأوزاعي).

والمراد بالرجل والمرأة: ذكر وأنثى بلغا حد الشهوة عرفاً، أي عند أرباب الطباع السليمة، والمراد بالمِحْرم: من حرم نكاحها لأجل نسب أو رضاع أو مصاهرة، فلا ينقض صغير أو صغيرة لا يشتهى أحدهما عرفاً غالباً لذوي الطباع السليمة، فلا يتقيد بابن سبع سنين أو أكثر، لاختلافه باختلاف الصغار

([1]) الفقه الإسلامي ١/٣٧٧

والصغيرات، لانتفاء مظنة الشهوة. ولا ينقض مَحْرم بنسب، أو رضاع، أو مصاهرة كأم الزوجة لانتفاء مظنة الشهوة، وسبب النقض: أنه مظنة التلذذ المثير للشهوة التي لا تليق بحال المتطهر.

واستدلوا بما يأتي:

لقوله تعالى: (أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ) ([1])،وحقيقة اللمس: ملاقاة البشرتين.
أما الحنفية فأخذوا بما نقل عن ابن عباس ترجمان القرآن رضي الله عنهما: أن المراد من اللمس الجماع، وبما قال ابن السكيت: أن اللمس إذا قرن بالنساء يراد به الوطء، تقول العرب: لمست المرأة أي جامعتها، فيجب المصير في الآية إلى إرادة المجاز: وهو أن اللمس يراد به الجماع، لوجود القرينة وهي حديث عائشة أن النبي صلّى الله عليه وسلم «كان يُقبِّل بعض أزواجه، ثم يصلِّي ولا يتوضأ»([2])

حديث عائشة أيضاً، قالت: «إن كان رسول الله صلّى الله عليه وسلم ليُصلّي، وإني لمعترضة بين يديه اعتراض الجنازة، حتى إذا أراد أن يوتر مسَّني برجْله» ([3]) فيه دليل على أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء، والظاهر أن مسها برجله كانَ من غير حائل.

حديث عائشة أيضاً، قالت: « فَقَدْتُ رسول الله صلّى الله عليه وسلم ليلةً من الفراش،فالتمسته، فوضعت يدي على باطن قدميه، وهو في المسجد، وهما منصوبتان، وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سَخَطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، كما أثنيت على نفسك» ([4]) وهو يدل على أن اللمس غير موجب للنقض.

([1]) النساء: ٤٣، المائدة:٦/٥

([2]) رواه أبو داود والنسائي وأحمد والترمذي، وهو مرسل، وضعفه البخاري، وكل طرقه معلولة، قال ابن حزم: :لا يصح في الباب شيء، وإن صح فهو محمول على ما كان عليه الأمر قبل نزول الوضوء من المس (نيل الأوطار: ١ /١٩٥

([3]) رواه النسائي، قال ابن حجر: إسناده صحيح (نيل الأوطار: ١ /١٩٦

([4]) رواه مسلم والترمذي وصححه والبيهقي (المرجع السابق، وانظرهذه الأحاديث في نصب الراية: ١ /٧٠-٧٥

٥.الردة، اختلف الفقهاء في كون الارتداد عن الإسلام، والعياذ بالله تعالى،ناقضا للوضوء.

فذهب الحنفية والشافعية في الأصح وجماعة من المالكية والحنابلة في رواية إلى أن الردة بذاتها ليست من نواقض الوضوء، وإنما تكون محبطة للعمل في حال اتصالها بالموت، وعليه فمن ارتد وهو متوضئ ثم عاد إلى الإسلام لم ينتقض وضوءه بردته ذاتها إن لم يكن انتقض لسبب آخر.

ونص الشافعية على أن الردة إن اتصلت بالموت فهي محبطة للعمل والثواب وإن لم تتصل به فهي محبطة للثواب دون العمل، بمعنى أن من ارتد عن الإسلام ثم عاد إليه لا يثاب على عمله السابق ولا يطالب بإعادته،ومن اتصلت ردته بالموت لم يثب أيضا.

وقال المالكية في المعتمد عندهم، والحنابلة في الصحيح من المذهب، والشافعية في وجه: إن الردة عن الإسلام تنقض الوضوء؛لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ (١).

فمن كان على وضوء وارتد انتقض هذا الوضوء بالردة ذاتها وبمجرد حدوثها؛ لأن الوضوء عمل فيحبط بنص الآية، ولأن الوضوء عبادة يفسدها الحدث فأفسدها الشرك كالصلاة والتيمم، وقالوا: الآية خطاب للنبي ﷺ والمراد أمته؛ لأن النبي ﷺ يستحيل منه الردة شرعا، فقد علم الله تعالى أنه ﷺ لا يشرك ولا يقع منه إشراك.

وروى موسى بن معاوية عن ابن القاسم ندب الوضوء من الردة.

وقال الصاوي: معنى إحباط العمل من حيث الثواب، ولا يلزم من بطلان ثوابه إعادته؛ فلهذا لا يطالب بعدها بقضاء ما قدمه من صلاة وصيام، وإنما وجب الوضوء على القول المعتمد؛ لأنه صار بعد توبته – أي عودته إلى الإسلام – بمنزلة من بلغ حينئذ، فوجب عليه الوضوء لموجبه، وهو إرادة القيام إلى الصلاة (٢).

---

(١) سُورَة الزُّمَرِ: ٦٥.

(٢) تفسير القرطبي ٣ / ٤٨، ١٥ / ٢٧٧، وحاشية الدسوقي ١ / ١٢٢، ومواهب الجليل ١ / ٣٠٠، والشرح الصغير وحاشية الصاوي ١ / ١٤٧، ومغني المحتاج ٤ / ١٣٣، والمجموع ٢ / ٥، ونهاية المحتاج ٧ / ٣١٣، والإنصاف ١ / ٢١٩.

٦.القهقهة في الصلاة:

اختلف الفقهاء في نقض الوضوء بالقهقهة في الصلاة، فذهب جمهور الفقهاء (المالكية والشافعية والحنابلة) إلى أن القهقهة في الصلاة لا تنقض الوضوء، وتفسد الصلاة.

واستحب الشافعية الوضوء من الضحك في الصلاة .([1])

وذهب الحنفية،وهو ما روي عن الحسن والنخعي والثوري، إلى أن القهقهة في صلاة كاملة، وهي ما لها ركوع وسجود، تنقض الوضوء، وتفسد الصلاة.([2])

٧.أكل ما مسته النار:

اختلف الفقهاء في انتقاض الوضوء بأكل ما مسته النار على قولين:

أحدهما: لا يجب الوضوء بأكل شيء مما مسته النار، وبه قال جمهور العلماء، وهو محكي عن أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأبي بن كعب وأبي طلحة وأبي الدرداء وابن عباس وعامر بن ربيعة وأبي أمامة، ﷺ وبه قال جمهور التابعين والحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.

واحتجوا بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهم: " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَل كَتِفَ شَاةٍ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ "([3]).

وَبِمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَال: " الْوُضُوءُ مِمَّا يَخْرُجُ وَلَيْسَ مِمَّا يَدْخُل "([4])،

قَال ابْنُ عَبَّاسٍ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا –: يَعْنِي الْخَارِجَ النَّجِسَ وَلَمْ يُوجَدْ، وَبِمَا رَوَى جَابِرٌرضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال: "كَانَ آخِرُ الأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرْكَ الْوُضُوءِ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ " ([5]) .

([1]) الشرح الكبير والدسوقي ١ / ١٢٣، وحاشية البجيرمي ١ / ١٧٨، ومغني المحتاج ١ / ٣٢، والمجموع ٢ / ٦٢، وكشاف القناع ١ / ١٣١، والمغني ١ / ١٧٧.

([2]) الاختيار ١ / ١١، وبدائع الصنائع ١ / ٣٢، وفتح القدير ١ / ٣٤ – ٣٥.

([3]) فتح البارئ شرح صحيح مسلم ٣٧٢/١

([4]) المغنى ١٢٢/١

([5]) وَالْمُغْنِي ١ / ١٩١. وَكَشَّاف الْقِنَاع ١ / ١٣٠، وَمُغْنِي الْمُحْتَاج ١ / ٣٢، وَالْمَجْمُوع ٢ / ٥٦ – ٦٠، وَبِدَايَة الْمُجْتَهِدِ ١ / ٩٠ ط دَار السَّلاَمِ، حَدِيث ابْن عَبَّاسٍ: حَدِيث: حَدِيث جَابِر بْن عَبْد اللَّه: بَدَائِع الصَّنَائِع ١ / ٣٢، وَالشَّرْح الْكَبِير ١ / ١٢٣،

الثاني: يجب الوضوء مما مسته النار، وهو قول عمر بن عبد العزيز والحسن والزهري وأبي قلابة وأبي مجلز، وحكاه ابن المنذر عن جماعة من الصحابة: ابن عمر وأبي طلحة وأبي موسى وزيد بن ثابت وأبي هريرة وعائشة ﷺ، واحتجوا بما رواه زيد بن ثابت وأبو هريرة وعائشة ﷺ عن النبي ﷺ قال: " توضئوا مما مست النار " (١) .

٨.الوضوء من أكل لحم الجزور:

اختلف الفقهاء في نقض الوضوء بأكل لحم الجزور والإبل، على قولين:

الأول: يرى جمهور الفقهاء (الحنفية، والمالكية، والشافعية في الجديد الصحيح، والحنابلة في قول) وهو ما حكي عن أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأبي بن كعب وأبي طلحة وأبي الدرداء وابن عباس وعامر بن ربيعة وأبي أمامةﷺ أنه لا ينقض الوضوء كأكل سائر الأطعمة.

ولحديث: " الوضوء مما يخرج وليس مما يدخل ".

قال ابن عباس ﷺ: الوضوء مما يخرج، يعني الخارج من النجس ولم يوجد، قال الكاساني: والمعنى في المسألة أن الحدث هو خروج النجس حقيقة أو ما هو سبب الخروج، ولم يوجد.

الثاني: يجب الوضوء من أكل لحم الجزور خاصة: لا فرق بين قليله وكثيره، وكونه نيئا أو غير نيئ، وهو قول الشافعي في القديم، وإسحاق بن راهويه، ويحيى بن يحيى، وحكاه الماوردي عن جماعة من الصحابة: زيد بن ثابت وابن عمر وأبي موسى وأبي طلحة وأبي هريرة وعائشة، وحكاه ابن المنذرعن جابر الصحابي ﷺ، ومُحَمَّد بن إسحاق وأبي ثور وأبي خيثمة، واختاره ابن خزيمة وابن المنذر (٢)

واحتجوا بحديث جابر بن سمرة ﷺ: " أَنَّ رَجُلاً سَأَل رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَأَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ؟ قَال: إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ، وَإِنْ شِئْتَ فَلاَ تَوَضَّأْ، قَال: أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ؟ قَال: نَعَمْ، فَتَوَضَّأْ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ "(٣) .

---

(١) شرح النووي على المسلم ٣٥/٤

(٢) حَدِيث: بَدَائِع الصَّنَائِع ١ / ٣٢ - ٣٣، وَبِدَايَة الْمُجْتَهِدِ ١ / ٩٠ ط دَار السَّلاَمِ، وَالْمَجْمُوع ٢ / ٥٦ - ٦٠، وَمُغْنِي الْمُحْتَاج ١ / ٣٢، وَكَشَّاف الْقِنَاع ١ / ١٣٠، وَالإِنْصَاف ١ / ٢١٦، وَنِيل الأَوْطَار ١ / ٢٠٠.

(٣) رواه مسلم.

وَعَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: " سُئِل رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الإِبِل فَقَال: تَوَضَّئُوا مِنْهَا "([1]) .

وللحنابلة في نقض الوضوء بأكل لحوم الإبل تفصيل:

فالمذهب أن الوضوء ينتقض بأكل لحوم الجزور، سواء علمه أو جهله، وسواء كان نيئا أو مطبوخا، وسواء كان عالما بالحديث الوارد في ذلك أو لا.

وعن أحمد: ينقض نيئه دون مطبوخه، وعنه: لا ينقض مطلقا، اختاره يوسف الجوزي والشيخ تقي الدين ابن تيمية.

وعنه: إن علم النهي نقض وإلا فلا، اختاره الخلال وغيره. ([2])

واختلف الحنابلة كذلك بنقض الوضوء ببقية أجزاء الإبل كأكل سنامها ودهنها وقلبها وكبدها وطحالها وكرشها ومصرانها.

فالمذهب أنه لا ينقض؛ لأن النص لا يتناوله، والثاني ينقض. ([3])

وصرحوا بأن الوضوء لا ينتقض بشرب لبن الإبل وشرب مرق لحمها؛ لأن الأخبار إنما وردت في اللحم، والحكم فيه غير معقول المعنى، فيقتصر على ما ورد النص فيه، وعن أحمد: ينقض شرب لبنها .([4])

٩.أكل الأطعمة المحرمة:

اختلف الحنابلة في انتقاض الوضوء بأكل الطعام المحرم:

فقد ورد عن الإمام أحمد: ينقض الوضوء الطعام المحرم، وعنه: ينقض اللحم المحرم مطلقا، وعنه ينقض لحم الخنزير فقط.

وقال أبو بكر: وبقية النجاسات تخرج عليه.

([1]) سنن أبي داود ص:٧

([2]) الإنصاف ١ / ٢١٦، ومعونة أولي النهى ١ / ٣٥٩.

([3]) الإنصاف ١ / ٢١٧، ومعونة أولي النهى ١ / ٣٦٤.

([4]) معونة أولي النهى ١ / ٣٦٤ – ٣٦٥.

والمذهب عند الحنابلة أنه لا نقض بأكل ما سوى لحم الإبل من اللحوم، سواء كانت مباحة أو محرمة كلحوم السباع، لكون النقض بلحم الإبل تعبديا؛ فلا يتعدى إلى غيره.

قال المرداوي: ظاهر كلام المصنف أن أكل الأطعمة المحرمة لا ينقض الوضوء، وهو صحيح، وهو المذهب، وعليه الأصحاب .([1])

١٠.غسل الميت:

لم يذكر جمهور الفقهاء غسل الميت ضمن نواقض الوضوء.

ونص الحنفية على أنه يستحب الوضوء بعد غسل الميت.

والصحيح من المذهب عند الحنابلة أن غسل الميت ينقض الوضوء.

ولبعض الحنابلة احتمال بعض النقض إذا غسله الغاسل في قميص.([2])

١١.الشك في الوضوء أو عدمه:

اختلف الفقهاء في انتقاض الوضوء بالشك:

فذهب المالكية إلى أن من نواقض الوضوء الشك؛ لأن الذمة لا تبرأ مما طلب منها إلا بيقين، ولا تعين عند الشاك، والمراد باليقين ما يشمل الظن.

وللشك الموجب للوضوء عندهم ثلاث صور:

الأولى: أن يشك بعد علمه بتقدم طهره، هل حصل منه ناقض من حدث أو سبب أم لا؟

والثانية: أن يشك بعد علم حدثه، هل حصل منه وضوء أم لا؟

والثالثة: علم كلا من الطهر والحدث، وشك في السابق منهما[3].

وذهب جمهور الفقهاء إلى أن الشك في بقاء الوضوء أو عدمه ليس من نواقض الوضوء، فمن أيقن أنه كان متوضئا، وشك في حدوث ناقض للوضوء، وعكسه: وهو من أيقن أنه كان محدثا وشك في طروء

([1]) الإنصاف ١ / ٢١٨، ومعونة أولي النهى ١ / ٣٦٣.

([2]) الإنصاف ١ / ٢١٥ – ٢١٦، والمغني ١ / ١٩١ – ١٩٢، والفتاوى الهندية ١ / ٩، ومغني المحتاج ١ / ٣١ – ٣٦، والقوانين الفقهية ص٢٩ – ٣٠.

([3]) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ١ / ١٢٢ – ١٢٣، والشرح الصغير وحاشية الصاوي ١ / ١٤٧ – ١٤٨.

الوضوء. عمل بيقينه في كلتا الحالتين وهو السابق منهما، قال في فتح القدير كما نقل ابن عابدين: إلا إن تأيد اللاحق؛ لأن اليقين لا يزول بالشك، فمن ظن الضد – أي ضد اليقين – لا يعمل بظنه؛ لأن استصحاب اليقين أقوى منه، فعلم بذلك أن المراد باليقين استصحابه، وإلا فاليقين لا يجامعه شك([1])،وَلِخَبَرِ مُسْلِمٍ: " إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا فَأَشْكَل عَلَيْهِ أَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لاَ؟ فَلاَ يُخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا " ([2]) .

١١.الغيبة والكلام القبيح:

حكي عن أحمد رواية أن الوضوء ينتقض بالغيبة.

وذهب الحنفية والشافعية إلى استحباب الوضوء الشرعي من الكلام القبيح كالغيبة

والنميمة والكذب والقذف وقول الزور والفحش وأشباهها.([3])

وَوَرَدَ عَنْ عَائِشَةَ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا – أَنَّهَا قَالَتْ: " يَتَوَضَّأُ أَحَدُكُمْ مِنَ الطَّعَامِ الطَّيِّبِ وَلاَ يَتَوَضَّأُ مِنَ الْكَلِمَةِ الْعَوْرَاءِ يَقُولُهَا "([4])

❁ ❁ ❁

([1]) الدَّرّ الْمُخْتَار وَرَدّ الْمُحْتَارِ ١ / ١٠٢، وَمُغْنِي الْمُحْتَاج ١ / ٣٩، وَالْمَجْمُوع ٢ / ٦٣ – ٦٥، وَكَشَّاف الْقِنَاع ١ / ١٣٢ – ١٣٣، وَالإِنْصَاف ١ / ٢٢١ – ٢٢٢.

([2]) أخرجه مسلم

([3]) الإنصاف ١ / ٢٢١، والمجموع ٢ / ٦٢، والفتاوى الهندية ١ / ٩.

([4]) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه ١٢٧/١، وابن أبي شيبة في مصنفه ١٣٤/١.

المطلب الثالث:مايحرم عليه ناقض الوضوء.

(يسمى حدثا)

فالحدث : هو وصف يحل بالأعضاء ويمنع من صحة الصلاة ونحوها.([1])

وينقسم إلى قسمين: الأكبر والأصغر.

الأكبر فهو: هو وصف قائم في جميع أعضاء البدن ويوجب غسلا، كالجنابة والحيض والنفاس.([2])

وأما الأصغر : هو وصف قائم بأعضاء الوضوء فقط ويوجب تلك الأعضاء،كالبول والغائط والريح والمذي والودي وخروج المني بغير لذة، والهادي.

من انتقض وضوءه يحرم عليه أشياء منها:

١ .الصلاة:

الصلاة أصلها في اللغة: الدعاء، لقوله تعالى: ﴿ وَصَل عَلَيْهِمْ...﴾ أَيِ ادْعُ لَهُمْ.

وفي الاصطلاح: قال الجمهور: هي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم مع النية بشرائط مخصوصة.

وقال الحنفية: هي اسم لهذه الأفعال المعلومة من القيام والركوع والسجود.([3])

قال الإمام النووي في المجموع:

أجمع المسلمون على تحريم الصلاة على المحدث وأجمعوا على أنها لا تصح منه سواء إن كان عالما بحدثه أو جاهلا أو ناسيا لكنه إن صلى جاهلا أو ناسيا فلا إثم عليه وإن كان عالما بالحدث وتحريم الصلاة مع الحدث فقد ارتكب معصية عظيمة ولا يكفر عندنا بذلك إلا أن يستحله.([4])

([1]) نهاية المحتاج ٥٢/١، كشف القناع للبهوتي ٢٨/١_١٣٤.

([2]) نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي ٦١/١

([3]) فتح القدير ١ / ١٩١ دار إحياء التراث العربي، مواهب الجليل ١ / ٣٧٧، دار الفكر ١٩٧٨م مغني المحتاج ١ / ١٢٠، كشاف القناع ١ / ٢٢١.

([4]) أرشيف ملتقى أهل الحديث ص:١٩٠ .

وقال أبو حنيفة: يكفر لاستهزائه. دليلنا أنه معصية فأشبهت الزنا وأشباهه , هذا كله إذا لم يأت ببدل ولا اضطر إلى الصلاة محدثا.انتهى كلامه.

الوضوء كما ذكرتنا في شروط الصلاة لا تصح الصلاة بدونه، ولا يسقط بالنسيان، وتجب الإعادة على من صلى بغير وضوء والله اعلم.

٢.مس المصحف:

أولاً: مس غلاف المصحف المنفصل عنه:

:اختلفوا فيه على قولين هل يحرم مس غلاف المصحف المنفصل عنه حال كون المصحف فيها أم لا؟

القول الأول: أنه لا يحرم مس غلاف المصحف المنفصل عنه،

وهو مذهب الحنفية، ووجه عند الشافعية، والصحيح من مذهب الحنابلة.([1])

وروي القول به عن الحسن البصري، وعطاء، وطاووس، والشعبي، والقاسم بن مُحَمَّد، والحكم بن عتيبة، وحماد بن أبي سليمان وغيرهم.([2])

واستدلوا بما يأتي:

القول الأول:

١.أن الماس لغلاف المصحف المنفصل ونحوه لم يباشر مس المصحف، و إنما يتناول النهي مس المصحف مباشرة من غير حائل.([1])

([1]) المغني ١/ ١٤٧، روضة الطالبين ١/ ١٩٠؛ مغني المحتاج ١/ ٣٧، الهداية ١/ ٣١؛ الجوهرة ١/ ٣٥؛ البحر الرائق ١/ ٢١١، الإنصاف١/ ٢٢٤، الإقناع ١/ ٤١.

([2]) المصاحف لأبي داود ص، ٢١٥؛ شرح السنة ٢/ ٤٨؛ المغني ١/ ١٤٧

٢.أن انفصال الغلاف ونحوه عن المصحف، وعدم اتصاله به دليل على عدم شمول اسم المصحف له فلا يأخذ حكمه في تحريم المس، بدليل: أنه لا يأخذ حكمه في البيع، فلا يتبع المصحف في البيع إلا بشرط.([٢])

القول الثاني: أنه يحرم مس غلاف المصحف المنفصل عنه، وهو مذهب المالكية، وأصح الوجهين عند الشافعية، و قول عند الحنابلة، وبه قال الأوزاعي.([٣])

وحجتهم: أن الغلاف ونحوه متخذ للمصحف، ومقصود له، فيكون كجلد المصحف المتصل به في التحريم، تكرمة للقرآن وتعظيمًا له.([٤])

والراجح هو القول الأول.

ثانيًا: ماهية المس المحرم:

١.مس المصحف مباشرة بدون حائل:

فالصحيح من مذهب الحنفية والمماليكية والشافعية والحنابلة التحريم،([١])

([١]) المغني ١/ ١٤٨، مغني المحتاج ١/ ٣٧

([٢]) بدائع الصنائع ١/ ٣٤، البناية شرح الهداية ١/ ٦٤٩، المغني ١/ ١٤٨

([٣]) الذخيرة ١/ ٢٣٧؛ الشرح الصغير ١/ ٢٢٣، روضة الطالبين ١/ ١٩٠؛ مغني المحتاج ١/ ٣٧، الفروع ١/ ١٨٩، الإنصاف ١/ ٢٢٤، المغني ١/١٤٧.

([٤]) المجموع١/ ٧٤، مغني المحتاج ١/ ٣٧، المغني١/ ١٤٨، الشرح الكبير ١/ ٩٥.

صدق اسم المس عليه، فيدخل في عموم النهي عن مس القرآن على غير طهارة؛ لأن كل شيء لاقى شيئًا فقد مسه، وقياسًا على اليد،ولأن من اللائق بتعظيم المصحف وتكريمه تحريم المس في أعضاء البدن وأجزائه كلها.([2])

واستدلوا: بأن آلة المس هي باطن الكف، فينصرف إليها النهي دون غيرها من أعضاء البدن وأجزائه.

مما تقدم؛ يتضح رجحان القول الأول بالتحريم؛ لقوة أدلته.

٢.مس المصحف بحائل:

اختلف الفقهاء في مس المصحف بحائل على قولين:

القول الأول :لا يجوز مس المصحف بحائل إلا بطهارة.

والصحيح من المذهب الحنفية والماليكية والشافعية إن كان بكم يده،([3])

والأصح: إن كان بعود، أو خشبة ونحوها، وفي وجه عندهم:إن حمله ضمن متاع،وهو رواية عن الإمام أحمد.([4])

([1]) البحرالرائق ١/ ٢١٢، فتح القدير ١/ ١٦٩، الشرح الكبير للدردير ١/ ١٢٥، جواهر الإكليل ١/ ٢١، مغني المحتاج٣٦ /١؛ حاشية البيجوري ١/ ٢٢١، مطالب أولي النهى١٥٤ /١، الإقناع ١/ ٤٠؛ منتهى الإرادات ١/ ٢٧، والشرح الكبير ١/ ٩٥، الزركشي في شرح الخرقي ١/ ٢١١.

([2]) المغني١/ ١٤٧، الشرح الكبير ١/ ٩٥، مطالب أولي النهى ١/ ١٥٤، الشرح الكبير لابن قدامة١/ ٩٥.

([3]) الهداية شرح البداية ١/ ٣١، فتح القدير١/ ١٦٩؛ البحر الرائق ١/ ٢١٢، حاشية ابن عابدين ١/ ٣١٥.

([4]) عقد الجواهر الثمينة ١/ ٦٢، الذخيرة ١/ ٢٣٧، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ١/ ١٢٥؛ الشرح الصغير ١/ ٢٢٣، أسهل المدارك ١/ ١٠٠.

القول الثاني :يجوز مس المصحف بحائل بدون بطهارة.

وهو قول بعض الحنفية، وهو أصح الوجهين عند الشافعية في حمل المصحف ضمن متاع، ومقابل الأصح إن كان بعود، أو خشبة ونحوها، والصحيح من مذهب أحمد.([1])

استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:

١.عموم الأدلة في منع مس المصحف لغير الطاهر.([2])

٢.أن الحمل أبلغ من المس.([3])

٣.بأن الكم تابع ليد الماس، فكما يحرم المس باليد، يحرم بالكم بحكم التبعية، وكذا سائر الثوب المتصل به، أو أنه بمنزلة اللمس باليد عرفًا، لاتصال العود ونحوه باليد فيأخذ حكم اليد ذاتها.([4])

٤.أن نقل الورقة كحملها،أما كم اليد، ونحوه؛ لأن الكم متصل به، وله حكم أجزائه في منع السجود عليه، ولأن التقليب يقع باليد لا بالكم، بخلاف تقليب الأوراق.([1])

([1]) شرح الهداية٦٤٩ /١ ، البحر الرائق ١/ ٢١٢، حاشية ابن عابدين ١/ ٣١٦، ينظر: المجموع ١/ ٧٤؛ روضة الطالبين ١/ ١٩٠؛ مغني المحتاج ١/ ٣٨، المغني١/ ١٤٧؛ شرح العمدة، ص ٣٨٥، معونة أولي النهى ١/ ٣٧٥،كشاف القناع ١/ ١٣٥.

([2]) فتح القدير١/ ١٦٩؛ البحر الرائق ١/ ٢١٢، الذخيرة ١/ ٢٣٧، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ١/ ١٢٥؛ الشرح الصغير ١/ ٢٢٣، المجموع ١/ ٧٤؛ المغني ١/ ١٤٧.

([3]) فتح القدير١/ ١٦٩؛ البحر الرائق ١/ ٢١٢، الذخيرة ١/ ٢٣٧، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ١/ ١٢٥؛ الشرح الصغير ١/ ٢٢٣، المجموع ١/ ٧٤؛ المغني ١/ ١٤٧.

([4]) البناية شرح الهداية ،.٦٤٩ /١عقد الجواهر الثمينة ١/ ٦٢، الذخيرة ١/ ٢٣٧، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ١/ ١٢٥؛ الشرح الصغير ١/ ٢٢٣، أسهل المدارك ١/ ١٠٠.

٥.وأما حمل المصحف ضمن متاع؛ لأنه غير مقصود بالحمل لذاته، فعفي عما فيه من القرآن، كما لو كتب كتابًا إلى كافر، وفيه آيات من القرآن، تعظيمًا للقرآن، وتكرمة له.([٢])

استدل أصحاب القول الثاني بما يأتي:

١.أنه غير مباشر للمس باليد، بدليل: عدم انتقاض الوضوء بالمس من وراء حائل، بخلاف مباشرة المس، فإنه ينقض الوضوء، ولا حامل للمصحف، فلم يمنع منه كما لو حمله في رحله.([٣])

٢.أن الأدلة التي ورد فيها المنع إنما تتناول المس والحمل ليس بمس فلا يتناوله المنع، ويبقى الحكم على أصل الإباحة.([٤])

٣.وفي حمل المصحف دون متاع؛ لأنه حامل للمصحف حقيقة، ولا أثر لكون غيره معه، فهو كما لو حمل متاعًا فيه نجاسة، فإن صلاته تبطل.([٥])

الراجح هو القول بالجواز ذلك؛ لقوة أدلته؛ ولأن الحاجة قد تستدعي ذلك، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث أجاب وقد سئل عن ذلك؟ فقال: "ومن كان معه مصحف فله أن يحمله بين قماشة وفي خرجه وحمله، ولا بأس أن يحمله بكمه ولكن لا يمسه بيديه"([١])

([١]) المجموع ١/ ٧٤؛ روضة الطالبين ١/ ١٩٠؛ مغني المحتاج ١/ ٣٨، المهذب٣٢ /١ ،المجموع ١/ ٧٤؛ مغني المحتاج ١/ ٣٨.

([٢]) المجموع ١/ ٧٤؛ روضة الطالبين ١/ ١٩٠؛ مغني المحتاج ١/ ٣٨.، المغني١/ ١٤٧؛ شرح العمدة، ص ٣٨٥، معونة أولي النهى ١/ ٣٧٥، كشاف القناع ١/ ١٣٥.

([٣]) المهذب ١/ ٣٢، المجموع ١/ ٧٤.

([٤]) المغني١/ ١٤٧؛ شرح العمدة، ص ٣٨٥، معونة أولي النهى ١/ ٣٧٥، كشاف القناع ١/ ١٣٥.

([٥]) المجموع ١/ ٧٤؛ روضة الطالبين ١/ ١٩٠؛ مغني المحتاج ١/ ٣٨.

ثالثا: حكم مس الصبي المميز للمصحف:

اختلف الفقهاء في حكم مس المميز للمصحف على غير طهارة على أقوال:

القول الأول :أنه يجوز للصغير مس المصحف على غير طهارة:

وهو الصحيح من مذهب الحنفية و المعتمد عند المالكية ومذهب الشافعية و رواية عند الحنابلة و مذهب الظاهرية.([٢])

وحجتهم: أن في تكليف الصبيان وأمرهم بالوضوء حرجًا عليهم، قد يؤدي إلى ترك حفظ القرآن وتعلمه، فأبيح لهم المس لضرورة التعلم، ودفعًا للحرج والمشقة عنهم، ولقصورهم عن حد التكليف.([٣])

القول الثاني :أنه يكره للصغير مس المصحف على غير طهارة.

وبه قال بعض الحنفية وبعض المالكية إن كان للمصحف كله، دون بعضه فلا يكره.([٤])

ولعل وجه الكراهة: أن الصغير غير مكلف، فيحمل النهي عن مس المصحف في حقه على الكراهة لا على التحريم، لقصوره عن حد التكليف، ولحاجة التعلم، ودفعًا للحرج والمشقة.

([١]) مجموع الفتاوى٢١/ ٢٦٧.

([٢]) الهداية ١/ ٣١؛ البحر الرائق١/ ٢١٢؛ الدر المختار مع حاشية ابن عابدين ١/ ٣١٦. التفريع ١/ ٢١٢، المعونة١/ ١٦٢، الشرح الصغير ١/ ٢٢٣. روضة الطالبين ١/ ١٩٢؛ مغني المحتاج ١/ ٣٨؛ فتح الجواد ١/ ٥٥ .الفروع ١/ ١٨٩؛ الإنصاف ١/ ٢٢٣. المحلى١/ ٧٧.

([٣]) البناية شرح الهداية ١/ ٦٥٠؛ حاشية ابن عابدين ١/ ٣١٦؛ الذخيرة ١/ ٢٣٧؛ مغني المحتاج ١/ ٣٨، الشرح الكبير ١/ ٩٥ .المعونة ١/ ١٦٢. قال القرافي في الذخيرة١/ ٢٣٩

([٤]) البناية شرح الهداية ١/ ٦٥١. عقد الجواهر ١/ ٦٢، الذخيرة ١/ ٢٣٧.

القول الثالث :أنه يحرم على الصغير مس المصحف كله أو بعضه على غير طهارة كالبالغ، ويأثم من مكنه من ذلك، وليًا كان أو غيره.

وهو قول عند الشافعية، والصحيح من مذهب الحنابلة مستدلين على ذلك: بعموم الأدلة الدالة على تحريم مس المصحف على غير طهارة، وأنها عامة في الصغير والكبير، دون ما فرق بينهما.([1])

واستثنوا مس الصغير لوحًا فيه قرآن فأجازوا تمكينه من ذلك لمشقة الطهارة عليه، ولضرورة التعلم على أن يمسه من المحل الخالي من الكتابة في الصحيح من المذهب.([2])

الترجيح هو القول بجواز مس الصغير للمصحف؛ لقوة ما استدلوا به والله اعلم

٢.الطواف

أجمع أهل العلم على مشروعية الطهارة في الطواف.([3])

ثم اختلفوا في اشتراطها على أقوال:

القول الأول :أن الطهارة من الحدث شرط في صحة الطواف، وهذا مذهب الجمهور، **من المالكية** والشافعية والحنابلة.([4])

([1]) روضة الطالبين ١/ ١٩٢؛ مغني المحتاج ١/ ٣٨.، الإقناع ١/ ٤٠؛ منتهى الإرادات، ١/ ٢٧ ونص على القول بهذا أيضًا صاحب أسهل المدارك، ١/ ١٠٠، ولم أره لغيره من المالكية.

([2]) انظر: الكافي ١/ ٤٨؛ الشرح الكبير ١/ ٩٥، كشاف القناع١/ ١٣٥، مطالب أولي النهى ١/ ١٥٥.

([3]) بداية المجتهد لابن رشد ٣٤٢/١

([4]) المجموع (١٧/٨)ومواهب الجليل للحطاب (٩٤/٤), والشرح الكبير للدردير (٣١/٢)، وشرح مختصر خليل للخرشي (٣١٣/٢) والمجموع للنووي (١٤/٨), ونهاية المحتاج للرملي (٢٧٨/٣) والإنصاف للمرداوي (١٦٤/١)، وكشاف القناع للبهوتي (٤٠٣/٢).

واستدلوا:

السنة:

١.عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها " أوَّلُ شيءٍ بدأ به حين قَدِمَ مكَّة أنه توضَّأَ ثم طاف بالبيتِ "([1])

وجه الدلالة:

أن فعل النبي ﷺ إذا كان لبيان نص من كتاب الله، فهو على اللزوم والتحتم، فدل ذلك على اشتراط الطهارة للطواف؛ ولأن النبي ﷺ بينه بفعله، وقال: خذوا عني مناسككم، ولم يرد دليل يخالف ذلك؛ فثبت أن الطهارة للطواف شرط.([2])

٢.قول النبي ﷺ لعائشة ﵂ حين حاضت، وهي محرمة: "افعلي ما يفعَلُ الحاجُّ، غيرَ أن لا تطوفي بالبيتِ، حتَّى تطْهُرِي" وفي روايةٍ "حتى تغتَسِلي"([3])

وجه الدلالة:

أن الرسول ﷺ رخص لعائشة ﵂ أن تفعل وهي حائض كل ما يفعله الحاج غير الطواف، فإنه جعله مقيدا باغتسالها وطهارتها من الحيض، فدل على اشتراط الطهارة للطواف، وفي معنى الحائض: الجنب والمحدث.([4])

([1]) رواه البخاري (١٦٤١) واللفظ له، ومسلم (١٢٣٥)

([2]) مجلة البحوث الإسلامية (٤٤/٢٠٧)

([3]) رواه مسلم (١٢١١)

([4]) مجلة البحوث الإسلامية)) (٤٤/٢٠٨) واللفظ له.

٣.عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها :" أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم أراد مِن صفيَّةَ بعضَ ما يريدُ الرَّجُلُ مِن أهلِه. فقالوا: إنها حائِضٌ يا رسولَ اللهِ. قال: وإنَّها لحابِسَتُنا، فقالوا: يا رسولَ اللهِ، قد زارت يومَ النَّحْرِ، قال: فلْتَنْفِرْ معكم ".([1])

وجه الدلالة:

أن هذا الحديثَ يدلُّ على أنَّ الحائِضَ تنتظِرُ حتى تطْهُرَ ثم تطوف، وهذا يدلُّ على اشتراطِ الطَّهارةِ.([2])

هل يشترط الطهارة من الحدث للسعي بين الصفا والمروة:

لا تشترط الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر في السعي بين الصفا والمروة، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، وهو قول أكثر أهل العلم، وحكي الإجماع على ذلك.([3])

([1]) رواه البخاري (١٧٣٣)، ومسلم (١٢١١)

([2]) مجلة البحوث الإسلامية (٢٠٨/٤٤)

([3]) الهداية للمرغيناني (١٦٧/١)، وينظر: بدائع الصنائع للكاساني (١٣٥/٢) والتاج والإكليل للمواق (١١٧/٣)، و المدونة لسحنون (٤٢٧/١)، و الذخيرة للقرافي (٢٥٣/٣) والمجموعللنووي (٧٩/٨)، والأم للشافعي (٢٣١/٢) والإنصاف للمرداوي (١٧/٤) ، وكشاف القناع للبهوتي (٤٨٧/٢)، قال النووي: (مذهبنا ومذهب الجمهور أن السعي يصح من المحدث والجنب والحائض) ((المجموع)) (٧٩/٨). وقال ابن قدامة: (أكثر أهل العلم يرون أن لا تشترط الطهارة للسعي بين الصفا والمروة، وممن قال ذلك عطاء ومالك والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي) المغني (٣/ ٣٥٦)، قال ابن المنذر: (أجمعوا على أنه إن سعى بين الصفا والمروة على غير طهر أن ذلك يجزئه، وانفرد الحسن، فقال: إن ذكر قبل أن يحل، فليعد الطواف) ((الإجماع)) (ص: ٥٦). وقال ابن عبد البر: (إجماع العلماء في السعي بين الصفا والمروة أنه جائز على غير طهارة) الاستذكار (١٧٨/٤).

الأدلة:

أولا: من السنة

١. قول النبي ﷺ لعائشة رضي الله عنها، وقد حاضت"افعَلِي كما يفعَلُ الحاجُّ، غيرَ أنْ لا تطوفِي بالبيتِ"([1])

وجه الدلالة:

أن النبي ﷺ أمرها أن تصنع كل ما يفعله الحاج إلا الطواف بالبيت خاصة، فدل على أن السعي لا تشترط له الطهارة. ([2])

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: "أنَّ عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها حاضت، فنسَكَتِ المناسِكَ كُلَّها، غيرَ أنَّها لم تَطُفْ بالبيتِ" ([3])

والراجح هو ان الطهارة للسعي مستحبة لمن قدر عليها.

والله اعلم

([1]) رواه البخاري (١٦٥٠) واللفظ له، ومسلم (١٢١١)

([2]) منسك الإمام الشنقيطي١/٣١٦.

([3]) رواه البخاري (١٧٨٥)

الخـاتـمة

الحمدلله بنعمته تتم الصالحات وبعد كنّا فيما مضى مع الصلاة، مع عناوين مهمّة تتعلق بها، حلقنا من خلالها في ظلال وأجواء هذه العبادة العظيمة، وهذه المباحث ومن اهم نتائجها هو:

١.أهمية الصلاة وفضلها ومكانتها وشروطها،

٢.يجب على المسلم أن يحافظ على صلاته في وقتها ، لأن هذه علاقته بربه ، لأنها تجتنب المسلم المحافظ عليها المعصية والفسق. والعمل على خير الفرد والمجتمع ككل ، فترك الصلاة من أهم أسباب انتشار الجريمة في مجتمعاتنا مؤخرًا.

٣.أنها يحرم على المحدث حدثا أصغرا بجميع أنواعها.

٤.ويحرم عليه مس المصحف مباشرة بدون حائل.

٥.ويجوز له أن يمس المصحف إن كان بحائل.

٦. ويستحب له أن يطوف بالبيت وهو على طهارة.

٧. وأن يسعى بالصفا والمروة وهوعلى طهارة استحبابا.

والله اعلم.

.

المصادر والمراجع

١.كتاب فقه العبادات على المذهب الشافعي، المؤلف: الحاجة درية العيطة ت:١٤٣٧هـ ,الكتاب مرقم آليا غير موافق للمطبوع].

٢. كتاب فقه العبادات على المذهب الحنفي المؤلف المؤلف: الحاجة نجاح الحلبي،[الكتاب مرقم آليا غير موافق للمطبوع]

٣. الشرح الكبير للدسوقي، المؤلف: مُحَمَّد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي (المتوفى: ١٢٣٠هـ) الناشر: دار الفكر

٤. حاشية البجيرمي، المؤلف: سليمان بن مُحَمَّد بن عمر البُجَيْرَمِيّ المصري الشافعي (المتوفى: ١٢٢١هـ) الناشر: دار الفكر

٥. مغني المحتاج، المؤلف: شمس الدين، مُحَمَّد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي (المتوفى: ٩٧٧هـ) الناشر: دار الكتب العلمية.

٦. المجموع ، المؤلف: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: ٦٧٦هـ)،الناشر: دار الفكر

٧. كشاف القناع ، المؤلف: منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى (المتوفى: ١٠٥١هـ)،الناشر: دار الكتب العلمية.

٨. روضة الطالبين ، المؤلف: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: ٦٧٦هـ) تحقيق: زهير الشاويش، الناشر: المكتب الإسلامي، بيروت- دمشق- عمان.

٩.الجوهرة النيرة،المؤلف: أبو بكر بن علي بن مُحَمَّد الحدادي العبادي الزَّبِيدِيّ اليمني الحنفي (المتوفى: ٨٠٠هـ)،الناشر: المطبعة الخيرية.

١٠. البحر الرائق شرح كنز الدقائق،المؤلف: زين الدين بن إبراهيم بن مُحَمَّد، المعروف بابن نجيم المصري (المتوفى: ٩٧٠هـ)، وفي آخره: تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسين بن علي الطوري الحنفي القادري (ت بعد ١١٣٨ هـ)، وبالحاشية: منحة الخالق لابن عابدين، الناشر: دار الكتاب الإسلامي.

١١. الإنصاف فيما بين علماء المسلمين في قراءة بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ في فاتحة الكتاب، المؤلف: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن مُحَمَّد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى: ٤٦٣هـ)

تحقيق: عبد اللطيف بن مُحَمَّد الجيلاني المغربي.، الناشر: أضواء السلف – السعودية.
١٢. الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، المؤلف: شمس الدين، مُحَمَّد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي (المتوفى: ٩٧٧هـ)، المحقق: مكتب البحوث والدراسات – دار الفكر، الناشر: دار الفكر — بيروت.
١٣. فتح القدير، المؤلف: مُحَمَّد بن علي بن مُحَمَّد بن عبد الله الشوكاني اليمني (المتوفى: ١٢٥٠هـ) الناشر: دار ابن كثير، دار الكلم الطيب – دمشق، بيروت.
١٤. الذخيرة، المؤلف: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي (المتوفى: ٦٨٤هـ)، جزء ١، ٨، ١٣: مُحَمَّد حجي، جزء ٢، ٦: سعيد أعراب، جزء ٣ – ٥، ٧، ٩ – ١٢: مُحَمَّد بو خبزة، الناشر: دار الغرب الإسلامي– بيروت.
١٥. الشرح الصغير هو شرح الشيخ الدردير لكتابه المسمى أقرب المسالك لِمَذْهَبِ الْإِمَامِ مَالِكٍ) المؤلف: أبو العباس أحمد بن مُحَمَّد الخلوتي، الشهير بالصاوي المالكي (المتوفى: ١٢٤١هـ)، الناشر: دار المعارف.
١٦. مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، المؤلف: شمس الدين أبو عبد الله مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرُّعيني المالكي (المتوفى: ٩٥٤هـ)، الناشر: دار الفكر القوانين الفقهية.
١٧. الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني، المؤلف: أبو الحسن علي بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي (المتوفى: ٤٥٠هـ)،المحقق: الشيخ علي مُحَمَّد معوض – الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت — لبنان.
١٨. سنن الترمذي، المؤلف: مُحَمَّد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى (المتوفى: ٢٧٩هـ)، المحقق: بشار عواد معروف، الناشر: دار الغرب الإسلامي – بيروت أَخْرَجَهُ مُسْلِم (١ / ٢١٦).
١٩. رد المحتار على الدر المختار، المؤلف: ابن عابدين، مُحَمَّد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي (المتوفى: ١٢٥٢هـ)، الناشر: دار الفكر-بيروت ،الطبعة: الثانية، ١٤١٢هـ – ١٩٩٢م.

٢٠. كشاف القناع عن متن الإقناع، المؤلف: منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى (المتوفى: ١٠٥١هـ)، الناشر: دار الكتب العلمية.
٢١. تفسير القرطبي، المؤلف: أبو عبد الله مُحَمَّد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (المتوفى: ٦٧١هـ)، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، الناشر: دار الكتب المصرية – القاهرة.
٢٢. نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، المؤلف: شمس الدين مُحَمَّد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي (المتوفى: ١٠٠٤هـ)، الناشر: دار الفكر، بيروت، الطبعة: ط أخيرة – ١٤٠٤هـ/١٩٨٤م
نيل الأوطار، المؤلف: مُحَمَّد بن علي بن مُحَمَّد بن عبد الله الشوكاني اليمني (المتوفى: ١٢٥٠هـ)، تحقيق: عصام الدين الصبابطي، الناشر: دار الحديث، مصر.
٢٣. المجتبى من السنن = السنن الصغرى للنسائي، المؤلف: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي (المتوفى: ٣٠٣هـ)، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية – حلب.
٢٤. بدائع البدائه، المؤلف: علي بن ظافر بن حسين الأزدي الخزرجي، أبو الحسن جمال الدين (المتوفى: ٦١٣هـ)، طبعة: مصر سنة ١٨٦١ م.
٢٥. المغني لابن قدامة، المؤلف: أبو مُحَمَّد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن مُحَمَّد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي (المتوفى: ٦٢٠هـ)، الناشر: مكتبة القاهرة.
٢٦. شرح صحيح ابن خزيمة، المؤلف: عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن الراجحي، مصدر الكتاب: دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية، http://www.islamweb.net
٢٧. شرح سنن ابن ماجه، مجموع من ٣ شروح
١- «مصباح الزجاجة» للسيوطي (ت ٩١١ هـ)
٢- «إنجاح الحاجة» لمحمد عبد الغني المجددي الحنفي (ت ١٢٩٦ هـ)
٣- «ما يليق من حل اللغات وشرح المشكلات» لفخر الحسن بن عبد الرحمن الحنفي الكنكوهي (١٣١٥ هـ)، الناشر: قديمي كتب خانة – كراتشي

٢٨. مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه، المؤلف: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل بن سليم بن قايماز بن عثمان البوصيري الكناني الشافعي (المتوفى: ٨٤٠هـ)، المحقق: مُحَمَّد المنتقى الكشناوي، الناشر: دار العربية – بيروت.

٢٩. سنن أبي داود، المؤلف: أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السِّجِسْتاني (المتوفى: ٢٧٥هـ)، المحقق: مُحَمَّد محيي الدين عبد الحميد، الناشر: المكتبة العصرية، صيدا – بيروت.

٣٠. سنن الترمذي، المؤلف: مُحَمَّد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى (المتوفى: ٢٧٩هـ)، المحقق: بشار عواد معروف، الناشر: دار الغرب الإسلامي – بيروت.

٣١. الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن مُحَمَّد بن حنبل الشيباني

المؤلف: محفوظ بن أحمد بن الحسن، أبو الخطاب الكلوذاني، المحقق: عبد اللطيف هميم – ماهر ياسين الفحل، الناشر: مؤسسة غراس للنشر والتوزيع.

٣٢. شرح جامع الترمذي، المؤلف: عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن الراجحي،

مصدر الكتاب: دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية

http://www.islamweb.net

٣٣. شرح سنن أبي داود، المؤلف: عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن الراجحي،

مصدر الكتاب: دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية

http://www.islamweb.net

٣٤. شرح سنن ابن ماجة، المؤلف: عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن الراجحي

مصدر الكتاب: دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية

http://www.islamweb.net

٣٥. شرح سنن النسائي، المؤلف: عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن الراجحي

مصدر الكتاب: دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية

http://www.islamweb.net

٣٦. شرح صحيح البخاري، مؤلف الأصل: مُحَمَّد بن إسماعيل البخاري، أبو عبد الله (المتوفى: ٢٥٦هـ)

الشارح: عبد الكريم بن عبد الله بن عبد الرحمن بن حمد الخضير، دروس مفرغة من موقع الشيخ الخضير.
٣٧. المعجم الكبير، المؤلف: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني (المتوفى: ٣٦٠هـ)، المحقق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، دار النشر: مكتبة ابن تيمية – القاهرة.
٣٨. مسند ابن أبي شيبة، المؤلف: أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن مُحَمَّد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: ٢٣٥هـ)، المحقق: عادل بن يوسف العزازي و أحمد بن فريد المزيدي الناشر: دار الوطن – الرياض.
٣٩.شرح صحيح البخارى لابن بطال، المؤلف: ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك (المتوفى: ٤٤٩هـ)، تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم،دار النشر: مكتبة الرشد – السعودية، الرياض.
٤٠. المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، المؤلف: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: ٦٧٦هـ)، الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت
٤١. شرح صحيح مسلم، المؤلف: أبو الأشبال حسن الزهيري آل مندوه المنصوري المصري
مصدر الكتاب: دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية
http://www.islamweb.net
٤٢. صحيح مسلم، المؤلف: مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوفى: ٢٦١هـ) المحقق: مُحَمَّد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت.
٤٣ .صحيح البخاري، المؤلف: مُحَمَّد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي،، المحقق: مُحَمَّد زهير بن ناصر الناصر،الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم مُحَمَّد فؤاد عبد الباقي).
٤٤. الاختيار لتعليل المختار، المؤلف: عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي، مجد الدين أبو الفضل الحنفي (المتوفى: ٦٨٣هـ)، عليها تعليقات: الشيخ محمود أبو دقيقة (من علماء الحنفية ومدرس بكلية أصول الدين سابقا)، الناشر: مطبعة الحلبي – القاهرة (وصورتها دار الكتب العلمية – بيروت، وغيرها).
٤٥. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، المؤلف: علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي (المتوفى: ٥٨٧هـ)، الناشر: دار الكتب العلمية.

٤٦. فتح القدير، المؤلف: كمال الدين مُحَمَّد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام (المتوفى: ٨٦١هـ)، الناشر: دار الفكر.
٤٧. التاج والإكليل لمختصر خليل، المؤلف: مُحَمَّد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي، أبو عبد الله المواق المالكي (المتوفى: ٨٩٧هـ)، الناشر: دار الكتب العلمية.
٤٨.تحفة المحتاج في شرح المنهاج، المؤلف: أحمد بن مُحَمَّد بن علي بن حجر الهيتمي، روجعت وصححت: على عدة نسخ بمعرفة لجنة من العلماء، الناشر: المكتبة التجارية الكبرى بمصر لصاحبها مصطفى مُحَمَّد .
٤٩.الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره، وأحكامه، وجمل من فنون علومه، المؤلف: أبو مُحَمَّد مكي بن أبي طالب حَمّوش بن مُحَمَّد بن مختار القيسي القيرواني ثم الأندلسي القرطبي المالكي (المتوفى: ٤٣٧هـ)، المحقق: مجموعة رسائل جامعية بكلية الدراسات العليا والبحث العلمي – جامعة الشارقة، بإشراف أ. د: الشاهد البوشيخي، الناشر: مجموعة بحوث الكتاب والسنة –كلية الشريعة والدراسات الإسلامية – جامعة الشارقة.
٥٠. فتح الباري شرح صحيح البخاري، المؤلف: زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، السَلامي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي (المتوفى: ٧٩٥هـ)،
تحقيق:
١ – محمود بن شعبان بن عبد المقصود.
٢– مجدي بن عبد الخالق الشافعي.
٣ – إبراهيم بن إسماعيل القاضي.
٤ – السيد عزت المرسي.
٥ – مُحَمَّد بن عوض المنقوش.
٦ – صلاح بن سالم المصراتي.
٧ – علاء بن مصطفى بن همام.
٨ – صبري بن عبد الخالق الشافعي.، الناشر: مكتبة الغرباء الأثرية – المدينة النبوية.
٥١. الاختيار لتعليل المختار، المؤلف: عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي، مجد الدين أبو الفضل الحنفي (المتوفى: ٦٨٣هـ)، عليها تعليقات: الشيخ محمود أبو دقيقة (من علماء الحنفية ومدرس

بكلية أصول الدين سابقا)، الناشر: مطبعة الحلبي – القاهرة (وصورتها دار الكتب العلمية – بيروت، وغيرها).
٥٢. فتح القدير، المؤلف: كمال الدين مُحَمَّد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام (المتوفى: ٨٦١هـ)، الناشر: دار الفكر.
٥٣. بداية المجتهد ونهاية المقتصد، المؤلف: أبو الوليد مُحَمَّد بن أحمد بن مُحَمَّد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد (المتوفى: ٥٩٥هـ)، الناشر: دار الحديث – القاهرة.
٥٤. المعونة في الجدل، المؤلف: أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي (المتوفى: ٤٧٦هـ) المحقق: د. علي عبد العزيز العميريني، الناشر: جمعية إحياء التراث الإسلامي – الكويت
٥٥. الفتاوى الهندية، المؤلف: لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي، الناشر: دار الفكر.
٥٦. القوانين الفقهية، المؤلف: أبو القاسم، مُحَمَّد بن أحمد بن مُحَمَّد بن عبد الله، ابن جزي الكلبي الغرناطي (المتوفى: ٧٤١هـ).
٥٧. حاشية البجيرمي على الخطيب، المؤلف: سليمان بن مُحَمَّد بن عمر البُجَيْرَمِيّ المصري الشافعي (المتوفى: ١٢٢١هـ)، الناشر: دار الفكر
٥٨. البحر الرائق شرح كنز الدقائق، المؤلف: زين الدين بن إبراهيم بن مُحَمَّد، المعروف بابن نجيم المصري (المتوفى: ٩٧٠هـ)، وفي آخره: تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسين بن علي الطوري الحنفي القادري (ت بعد ١١٣٨ هـ)، وبالحاشية: منحة الخالق لابن عابدين، الناشر: دار الكتاب الإسلامي.
٥٩. حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح، المؤلف: أحمد بن مُحَمَّد بن إسماعيل الطحطاوي الحنفي – توفي ١٢٣١ هـ، المحقق: مُحَمَّد عبد العزيز الخالدي، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت – لبنان.
٦٠. أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب، المؤلف: مُحَمَّد بن مُحَمَّد درويش، أبو عبد الرحمن الحوت الشافعي (المتوفى: ١٢٧٧هـ)، المحقق: مصطفى عبد القادر عطا، الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت.
٦١. دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات، المؤلف: منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى (المتوفى: ١٠٥١هـ)، الناشر: عالم الكتب.

٦٢. الذخيرة، المؤلف: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي (المتوفى: ٦٨٤هـ) المحقق:
جزء ١، ٨، ١٣: مُحَمَّد حجي
جزء ٢، ٦: سعيد أعراب
جزء ٣ – ٥، ٧، ٩ – ١٢: مُحَمَّد بو خبزة، الناشر: دار الغرب الإسلامي- بيروت.
٦٣. المعونة في الجدل، المؤلف: أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي (المتوفى: ٤٧٦هـ) المحقق: د. علي عبد العزيز العميريني، الناشر: جمعية إحياء التراث الإسلامي – الكويت.
٦٤. كتاب الفروع ومعه تصحيح الفروع لعلاء الدين علي بن سليمان المرداوي، المؤلف: مُحَمَّد بن مفلح بن مُحَمَّد بن مفرج، أبو عبد الله، شمس الدين المقدسي الرامينى ثم الصالحي الحنبلي (المتوفى: ٧٦٣هـ) المحقق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، الناشر: مؤسسة الرسالة
٦٥. الغرر البهية في شرح البهجة الوردية، المؤلف: زكريا بن مُحَمَّد بن أحمد بن زكريا الأنصاري، زين الدين أبو يحيى السنيكي (المتوفى: ٩٢٦هـ)، الناشر: المطبعة الميمنية.
٦٦. العدة شرح العمدة، المؤلف: عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد، أبو مُحَمَّد بهاء الدين المقدسي (المتوفى: ٦٢٤هـ)، الناشر: دار الحديث، القاهرة.
٦٧. الْمُهَذَّبُ في عِلْمِ أُصُولِ الفِقْهِ الْمُقَارَنِ، (تحريرٌ لمسائِلِه ودراستها دراسةً نظريَّةً تطبيقيَّةً) المؤلف: عبد الكريم بن علي بن مُحَمَّد النملة، دار النشر: مكتبة الرشد – الرياض.
٦٨. كتاب المصاحف، المؤلف: أبو بكر بن أبي داود، عبد الله بن سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني (المتوفى: ٣١٦هـ)، المحقق: مُحَمَّد بن عبده، الناشر: الفاروق الحديثة – مصر / القاهرة.
٦٩. شرح السنة، المؤلف: محيي السنة، أبو مُحَمَّد الحسين بن مسعود بن مُحَمَّد بن الفراء البغوي الشافعي (المتوفى: ٥١٦هـ)، تحقيق: شعيب الأرنؤوط-مُحَمَّد زهير الشاويش، الناشر: المكتب الإسلامي – دمشق، بيروت.
٧٠. مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، المؤلف: مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي شهرة، الرحيبانى مولدا ثم الدمشقي الحنبلي (المتوفى: ١٢٤٣هـ)، الناشر: المكتب الإسلامي.
٧١. المدونة، المؤلف: مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (المتوفى: ١٧٩هـ)

الناشر: دار الكتب العلمية.
٧٢. الأم، المؤلف: الشافعي أبو عبد الله مُحَمَّد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (المتوفى: ٢٠٤هـ)، الناشر: دار المعرفة – بيروت.
٧٣. الاستذكار، المؤلف: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن مُحَمَّد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى: ٤٦٣هـ)، تحقيق: سالم مُحَمَّد عطا، مُحَمَّد علي معوض، الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت.
٧٤. تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّلْبِيِّ، المؤلف: عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدين الزيلعي الحنفي (المتوفى: ٧٤٣ هـ).
٧٥. الحاشية: شهاب الدين أحمد بن مُحَمَّد بن أحمد بن يونس بن إسماعيل بن يونس الشِّلْبِيُّ (المتوفى: ١٠٢١ هـ)، الناشر: المطبعة الكبرى الأميرية – بولاق، القاهرة.
٧٦. كتاب الفروع ومعه تصحيح الفروع لعلاء الدين علي بن سليمان المرداوي
المؤلف: مُحَمَّد بن مفلح بن مُحَمَّد بن مفرج، أبو عبد الله، شمس الدين المقدسي الرامينى ثم الصالحي الحنبلي (المتوفى: ٧٦٣هـ)، المحقق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، الناشر: مؤسسة الرسالة.
٧٧. الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن مُحَمَّد بن حنبل الشيباني، المؤلف: محفوظ بن أحمد بن الحسن، أبو الخطاب الكلوذاني، المحقق: عبد اللطيف هميم – ماهر ياسين الفحل
الناشر: مؤسسة غراس للنشر والتوزيع.
٧٨. الكافي في فقه أهل المدينة، المؤلف: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن مُحَمَّد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى: ٤٦٣هـ)، المحقق: مُحَمَّد مُحَمَّد أحيد ولد ماديك الموريتاني،
الناشر: مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، المملكة العربية السعودي.
٧٩. مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، المؤلف: مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي شهرة، الرحيبانى مولدا ثم الدمشقي الحنبلي (المتوفى: ١٢٤٣هـ)، الناشر: المكتب الإسلامي.
٨٠. دائع الصنائع في ترتيب الشرائع، المؤلف: علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي (المتوفى: ٥٨٧هـ)، الناشر: دار الكتب العلمية.

٨١. حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح، المؤلف: أحمد بن مُحَمَّد بن إسماعيل الطحطاوي الحنفي – توفي ١٢٣١ هـ، المحقق: مُحَمَّد عبد العزيز الخالدي، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت – لبنان.

٨٢. شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك، المؤلف: مُحَمَّد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني المصري الأزهري، تحقيق: طه عبد الرءوف سعد، الناشر: مكتبة الثقافة الدينية – القاهرة.

٨٣. دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات، المؤلف: منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى (المتوفى: ١٠٥١هـ)، الناشر: عالم الكتب.

٨٤. سورة البقرة: ٢٥٥.

٨٥. سُورَة الْمَائِدَة: ٦.

٨٦. سُورَة النِّسَاء: ٤٣.

٨٨. مجلة البحوث الإسلامية – مجلة دورية تصدر عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، المؤلف: الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد عدد الأجزاء: ٨٨ جزءا.

فهرس الموضوعات